

Aula 06

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

26 de Agosto de 2026

Índice

1) Direitos Políticos (art. 14 - art. 16, CF/88)	3
2) Questões Comentadas - Direitos Políticos - MULTIBANCAS	25
3) Lista de Questões - Direitos Políticos - MULTIBANCAS	60



DIREITOS POLÍTICOS (ART. 14 – ART. 16)

Conceitos Iniciais

Para iniciarmos nosso estudo sobre os direitos políticos, nada melhor que defini-los, não é mesmo?

Os direitos políticos são aqueles que **garantem a participação do povo no processo de condução da vida política nacional**. Segundo o Prof. Alexandre de Moraes, "são o conjunto de regras que disciplina as formas de atuação da soberania popular".¹ São direitos relacionados ao **exercício da cidadania** e, segundo Gilmar Mendes, formam a **base do regime democrático**.²

Os direitos políticos são, portanto, **instrumentos de exercício da soberania popular**, característica dos regimes democráticos. Esses regimes podem ser de três diferentes tipos:

- a) **Democracia direta**: é aquela em que o povo exerce o poder diretamente, sem intermediários ou representantes;
- b) **Democracia representativa ou indireta**: é aquela em que o povo elege representantes³ que, em seu nome, governam o país;
- c) **Democracia semidireta ou participativa**: é aquela em que o povo tanto exerce o poder diretamente quanto por meio de representantes. Trata-se de um sistema híbrido, com características tanto da democracia direta quanto da indireta. É adotada no Brasil, que utiliza certos institutos típicos da democracia semidireta, tais como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis.

A doutrina classifica os direitos políticos em duas espécies: i) direitos políticos positivos e; ii) direitos políticos negativos.

Os **direitos políticos positivos** estão relacionados à participação ativa dos indivíduos na vida política do Estado. São direitos relacionados ao **exercício do sufrágio**. Por outro lado, **direitos políticos negativos** são as normas que **limitam o exercício da cidadania**, que impedem a participação dos indivíduos na vida política estatal. São as inelegibilidades e as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos.

Direitos Políticos Positivos

Os **direitos políticos positivos**, conforme já afirmamos, estão relacionados à **participação ativa** dos indivíduos na vida política do Estado. A essência desses direitos é traduzida pelo art. 14, incisos I a III, CF/88.

¹ MORAES, Alexandre de. *Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional*, 9ª edição. São Paulo, Editora Atlas: 2010, pp. 538.

² MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 10ª edição. São Paulo, Saraiva: 2015, pp. 715.

³ Na representação, o representante exerce um mandato e não fica vinculado à vontade do povo (mandato livre), diferentemente do que ocorre no mandato imperativo, em que o representante se vincula à vontade dos representados, sendo apenas um veículo de transmissão desta. Além disso, ele não representa apenas os seus eleitores, mas toda a população de um território (mandato geral).



Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

Os direitos políticos positivos estão relacionados ao exercício do sufrágio. Ao contrário do que muitos pensam, **sufrágio não é sinônimo de voto**. O sufrágio é um direito público e subjetivo. O voto é o instrumento para o exercício do sufrágio.

Direito de sufrágio é a **capacidade de votar e de ser votado**; em outras palavras, o sufrágio engloba a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. A **capacidade eleitoral ativa** representa o direito de alistar-se como eleitor (alistabilidade) e o direito de votar; por sua vez, a **capacidade eleitoral passiva** representa o direito de ser votado e de se eleger para um cargo público (elegibilidade).



De acordo com a doutrina, o sufrágio pode ser de dois tipos:⁴

a) **Universal**: quando o direito de votar é concedido a todos os nacionais, independentemente de condições econômicas, culturais, sociais ou outras condições especiais. Os **critérios** para se determinar a capacidade de votar e de ser votado são **não-discriminatórios**. A Constituição Federal de 1988 **consagra o sufrágio universal**, assegurando o direito de votar e de ser votado a todos os nacionais que cumpram **requisitos de alistabilidade e de elegibilidade**.

b) **Restrito** (qualificativo): quando o direito de votar depende do preenchimento de algumas condições especiais, sendo atribuído a apenas uma parcela dos nacionais. O sufrágio restrito pode ser **censitário**, quando depender do preenchimento de condições econômicas (renda, bens, etc.) ou **capacitário**, quando exigir que o indivíduo apresente alguma característica especial (ser alfabetizado, por exemplo).

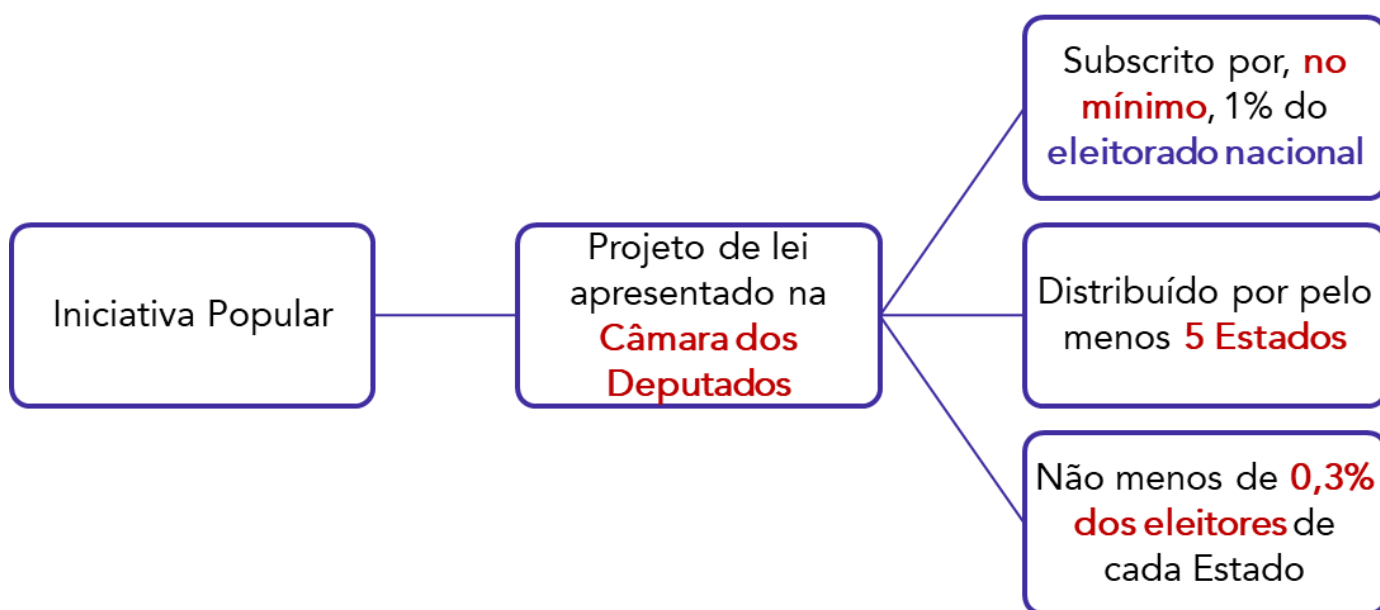
Voltando ao art. 14, da CF/88, percebe-se que a CF/88 explica que a **soberania popular será exercida** pelo **sufrágio universal** e pelo **voto direto e secreto** e, nos termos da lei, mediante **plebiscito, referendo e iniciativa popular de leis**.

Em relação à iniciativa popular, é importante ressaltar o que prevê o art. 61, § 2º, da CF/88: ela pode ser exercida pela apresentação à **Câmara dos Deputados** de projeto de lei subscrito por, **no**

⁴ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 10ª edição. São Paulo, Saraiva: 2015, pp. 716.

mínimo, 1% (um por cento) do eleitorado nacional, distribuído **pelo menos por 5 (cinco) Estados**, com não menos de 0,3% (três décimos por cento) dos eleitores de cada um deles.

MEMORIZE



O voto, como já se disse, é o instrumento para o exercício do sufrágio. A CF/88 estabelece que este deverá ser **direto, secreto, universal, periódico** (art. 60, § 4º, CF), **obrigatório** (art. 14, § 1º, I, CF) e com **valor igual para todos** (art. 14, caput). Dentre todas essas características, **a única que não é cláusula pétrea é a obrigatoriedade de voto**, ou seja, é a única que pode ser abolida mediante emenda constitucional.

E o que são plebiscito e referendo?

Tanto o plebiscito quanto o referendo são **formas de consulta ao povo** sobre matéria de grande relevância. A diferença entre esses institutos reside no momento da consulta. No **plebiscito**, a consulta se dá **previamente à edição do ato** legislativo ou administrativo; já no **referendo**, a consulta popular ocorre **posteriormente à edição do ato** legislativo ou administrativo, cabendo ao povo ratificar (confirmar) ou rejeitar o ato.⁵

⁵ No Brasil, já se utilizou o referendo por ocasião da edição da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Na ocasião, 63,94% dos eleitores foram contra a proibição da comercialização de armas. O plebiscito também já foi utilizado, no ano de 1993, para definir a forma de governo (república ou monarquia) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) a vigorar no Brasil.



Segundo Gilmar Mendes, "no ordenamento jurídico brasileiro, o sufrágio abrange o direito de voto, mas vai além dele, ao permitir que os titulares exerçam o poder por meio de participação em plebiscitos, referendos e iniciativas populares".⁶

INDO MAIS FUNDO!



Em alguns países, como nos EUA, existe um notável mecanismo de **participação direta** do povo na vida política do Estado: o *recall*. Esse instituto permite que os **eleitores possam revogar ou manter o mandato** de agentes políticos que foram eleitos, mas que perderam a legitimidade popular. No ordenamento jurídico brasileiro, não há previsão da existência do *recall*.

ESCLARECENDO!



Antes de prosseguirmos em nosso estudo, é importante relembrarmos alguns conceitos de suma importância para a melhor compreensão da nossa aula⁷:

- a. **Soberania popular**: de acordo com Uadi Lammêgo Bulos, "é a qualidade máxima do poder extraída da soma dos atributos de cada membros da sociedade estatal, encarregado de escolher os seus representantes no governo por meio do sufrágio universal e do voto direto, secreto e igualitário."
- b. **Nacionalidade**: é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado Estado, fazendo com que esse indivíduo passe a integrar o povo desse Estado e, por consequência, desfrute de direitos e submeta-se a obrigações.
- c. **Cidadania**: tem por pressuposto a nacionalidade (que é mais ampla que a cidadania), caracterizando-se como a titularidade de direitos políticos de votar e ser votado. O cidadão, portanto, nada mais é que o nacional que goza de direitos políticos.
- d. **Sufrágio**: é o direito de votar e ser votado.
- e. **Voto**: é o ato por meio do qual se exercita o sufrágio, ou seja, o direito de votar e ser votado.
- f. **Escrutínio**: é o modo, a maneira, a forma pela qual se exercita o voto (público ou secreto).

⁶ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*, 10ª edição. São Paulo, Saraiva: 2015, pp. 715.

⁷ LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*. 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1404.



Capacidade eleitoral ativa

A capacidade eleitoral ativa é a **aptidão** do indivíduo **para exercer o direito de voto** nas eleições, plebiscitos e referendos. No Brasil, a capacidade eleitoral ativa é adquirida mediante a inscrição junto à Justiça Eleitoral; depende, portanto, do **alistamento eleitoral**, a pedido do interessado. É com o alistamento que se adquire, portanto, a capacidade de votar.

Além da capacidade de votar, a qualidade de eleitor dá ao nacional a **condição de cidadão**, tornando-o apto a exercer vários outros direitos políticos, como ajuizar ação popular ou participar da iniciativa popular de leis. Destaque-se, todavia, que o alistamento eleitoral, por si só, **não é suficiente** para que o indivíduo possa exercer **todos os direitos políticos**. Com o alistamento eleitoral, o cidadão garante seu direito de votar, **mas não o de ser votado**, uma vez que o alistamento é apenas uma das condições de elegibilidade. Assim, para usufruir de todos os direitos políticos, é necessário o preenchimento de outras condições, que estudaremos mais à frente.

O **alistamento eleitoral** está regulado pelo art. 14, CF/88. Nesse dispositivo, encontramos as situações em que o alistamento eleitoral é **obrigatório**, **facultativo** ou mesmo **proibido**. Vejamos:

Art. 14. (...)

§1º - O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

A Constituição Federal determina que **apenas brasileiros** (natos ou naturalizados) **poderão se alistar**; os estrangeiros são inalistáveis e, portanto, não podem votar e ser votados. Em outras palavras, os estrangeiros não podem ser titulares da capacidade eleitoral ativa, tampouco da capacidade eleitoral passiva. Destaque-se que os **portugueses equiparados**, por receberem tratamento equivalente ao de brasileiro naturalizado, **poderão se alistar** como eleitores.

O **alistamento eleitoral também é vedado aos conscritos**, durante o serviço militar obrigatório. Para seu melhor entendimento (e memorização), esclareço que conscrito, em linhas gerais, é o brasileiro que compõe a classe de nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de um mesmo ano, chamada para a seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial obrigatório. Além disso, o **TSE considera conscritos os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários** que prestam serviço militar obrigatório.⁸

O alistamento eleitoral é **obrigatório** para os **maiores de 18** (dezoito) anos. Por outro lado, será **facultativo** para os **analfabetos, os maiores de 70 (setenta) anos e os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos**. A jurisprudência do TSE considera que terão direito a votar aqueles que, **na data da eleição**, tenham completado a idade mínima de 16 anos.⁹

⁸ Resolução do TSE nº 15.850/89.

⁹ Resolução TSE nº 14.371.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adotou posição importante sobre o **voto das pessoas com deficiência grave** cuja natureza e situação impossibilite ou torne extremamente oneroso o exercício de suas obrigações eleitorais. Ao analisar esse caso, o TSE observou que o legislador constituinte, ao estabelecer como facultativo o voto para os maiores de 70 anos, levou em consideração as **prováveis limitações físicas decorrentes da idade avançada**.

Ora, uma pessoa com deficiência grave, como os tetraplégicos e os deficientes visuais **podem se encontrar em situação mais dificultosa do que a dos idosos**. Em razão disso, o TSE considerou que havia lacuna no texto constitucional (e não um silêncio eloquente!) e editou a Resolução TSE nº 21.920/2004, hoje revogada pela Resolução nº 23.659/2021, que dispunha que **"não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais, relativas ao alistamento e ao exercício do voto"**. Destaque-se, todavia, que a própria Resolução TSE nº 21.920/2004 fazia questão de destacar que o alistamento eleitoral e o voto eram obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência. A norma atualmente vigente (Res. TSE nº 23.659/2021) manteve as previsões citadas em relação ao voto das pessoas com deficiência.

Esquemmatizando:

ALISTAMENTO E VOTO OBRIGATÓRIOS	• Maiores de 18 anos
ALISTAMENTO E VOTO FACULTATIVOS	• Analfabetos; • Maiores de setenta anos; • Maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
ALISTAMENTO E VOTO VEDADOS	• Estrangeiros • Durante o serviço militar obrigatório, conscritos.

HORA DE PRATICAR!



(FUB – 2026) Para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos de idade, é facultativo o voto, mas obrigatório o alistamento eleitoral.

Comentários:

De acordo com o art. 14, §1º, II, "c" da CF/88, para maiores de 16 e menores de 18 anos, tanto o alistamento eleitoral quanto o voto são facultativos. A obrigatoriedade do alistamento e do voto começa aos 18 anos, ressalvadas as exceções constitucionais. Questão errada.



(MPE-RO – 2023) O referendo é uma espécie de consulta popular anterior à tomada de certas decisões relevantes pelo poder público.

Comentários:

O referendo é uma consulta posterior, após uma tomada de decisão pelo poder público. Questão errada.

(Pref. Fortaleza – 2023) O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de sessenta anos de idade.

Comentários:

Conforme o art. 14 da CF/88, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de **70 anos**. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) O conceito de cidadania está relacionado à noção de direitos das pessoas e, por isso, pressupõe deveres, como a obediência de todas e todos às normas e leis.

Comentários:

Para exercer a cidadania é necessário o cumprimento de determinados requisitos e deveres constitucionais e legais, sendo eles a nacionalidade, a idade necessária, além de estar em conformidade com a lei, uma vez que aqueles que sofreram condenação transitada em julgado possuem os seus direitos políticos suspensos. Questão correta.

Capacidade eleitoral passiva

A capacidade eleitoral passiva está relacionada ao **direito de ser votado**, de ser eleito (elegibilidade). Para que o indivíduo adquira capacidade eleitoral passiva, ele deve **cumprir os requisitos constitucionais para a elegibilidade** e, além disso, **não incorrer em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade**, que são impedimentos à capacidade eleitoral passiva.

E quais são as condições (requisitos) de elegibilidade?

A resposta está no art.14, §3º, CF/88:

§ 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

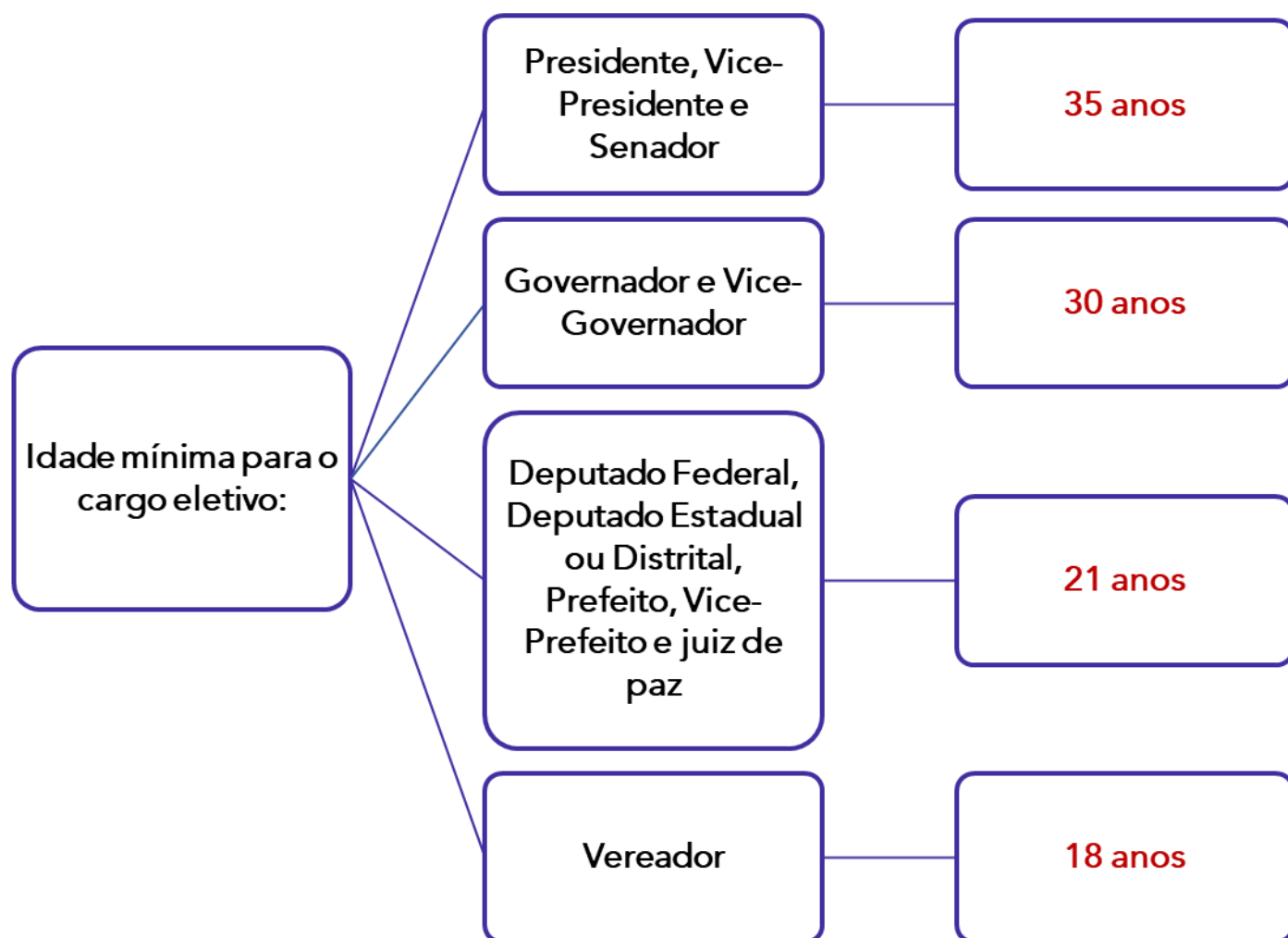
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;



- c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.

DESPENCA NA PROVA!



Como se percebe, a elegibilidade somente será possível pelo **cumprimento cumulativo** de todos os requisitos mencionados.

O inciso I exige como requisito para a elegibilidade a **nacionalidade brasileira**. Assim, os brasileiros **natos ou naturalizados** poderão ser eleitos a mandatos eletivos; os estrangeiros, por sua vez, não poderão ser eleitos, ressalvados os portugueses equiparados, que recebem tratamento equivalente ao de brasileiro naturalizado. Cabe destacar, todavia, que há certos cargos políticos que são privativos de brasileiros natos (art. 12, § 3º, CF/88).



O inciso II menciona que o **pleno exercício dos direitos políticos** é condição de elegibilidade. Os indivíduos que incorrerem em alguma hipótese de perda ou suspensão de direitos políticos não serão elegíveis. Um exemplo de suspensão de direitos políticos é a improbidade administrativa.

O inciso III estabelece que o **alistamento eleitoral** é um requisito de elegibilidade. Nesse sentido, os inalistáveis (estrangeiros e os conscritos) não serão elegíveis, isto é, não podem ser votados. Assim, percebe-se que a capacidade eleitoral passiva está condicionada ao exercício da capacidade eleitoral ativa.

O inciso IV determina que o **domicílio eleitoral na circunscrição** é requisito de elegibilidade. Assim, aquele que pretenda se candidatar deve ter seu domicílio eleitoral no local no qual irá concorrer às eleições. Exemplo: Joaquim pretende concorrer a Governador de Minas Gerais, logo, ele deverá ter seu título de eleitor naquele Estado. **Não se pode confundir domicílio eleitoral com domicílio civil**: é plenamente possível que alguém resida em Brasília (domicílio civil), mas seu título de eleitor seja de Belo Horizonte (domicílio eleitoral).

Já que falamos em título de eleitor, o STF entende que, no dia do pleito, é **suficiente** que o eleitor apresente **documento oficial com fotografia** para se identificar no dia da votação¹⁰. A não apresentação do título de eleitor não obsta o exercício do direito do voto. O STF afirma que o *"título representa a manifestação documental da qualidade de eleitor e tem sua utilidade, no momento da votação, direcionada à identificação da seção em que inscrito o eleitor, bem como à sua identificação pela mesa receptora (...). Sua ausência, a teor do art. 146, VI, do Código Eleitoral, em absoluto prejudica o exercício pleno dos direitos políticos do eleitorado"*.

O inciso V trata da **filiação partidária** como condição de elegibilidade. Sobre esse ponto, vale destacar que, no Brasil, não se admite a candidatura avulsa (candidatura desvinculada de partido político).

INDO MAIS FUNDO!



A **"candidatura nata"** — entendida como um direito de detentor de mandato eletivo à indicação pelo partido para as próximas eleições, independentemente de aprovação em convenção partidária — é **incompatível** com a Constituição Federal, tanto por violar a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos quanto por atingir o âmago da autonomia partidária. [...] A imunização pura e simples do detentor de mandato eletivo contra a vontade colegiada do partido representa **privilégio injustificado**, que contribui tão só para a perpetuação de ocupantes de cargos eletivos, em detrimento de outros pré-candidatos, sem qualquer justificativa plausível para o funcionamento do sistema democrático e sem que haja meios para que o partido possa fazer imperar os objetivos fundamentais inscritos em seu estatuto. [ADI 2530, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18.08.2021].

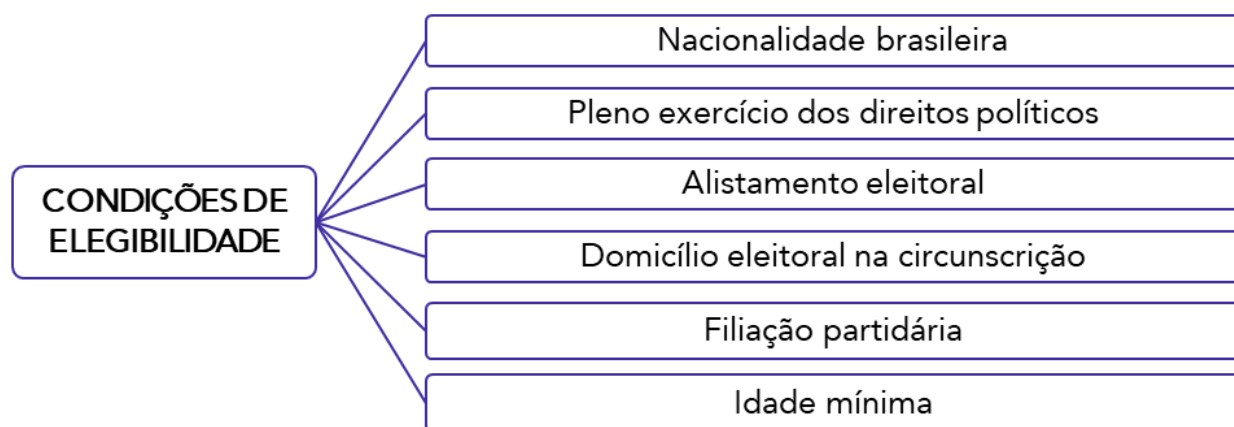
¹⁰ADI 4467/ DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020

Considerando-se que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade, cabe-nos questionar o seguinte: haverá alguma repercussão da desfiliação partidária e da infidelidade partidária (mudança de partido) sobre o mandato?

Segundo o STF, em relação aos parlamentares, **a desfiliação e a infidelidade partidárias resultarão na perda do mandato, salvo justa causa** (por exemplo, desvio de orientação ideológica do partido). Todavia, segundo a Corte, **essa regra não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário**, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor.¹¹

Por último, o inciso VI trata do requisito de **idade mínima**, que deve ser considerada na data da posse. Vale a pena memorizar esse dispositivo, pois é bastante cobrado em prova!

Esquematizando:



HORA DE PRATICAR!



(SEFAZ-RN – 2026 - adaptada) De acordo com a Constituição Federal de 1988, é condição de elegibilidade a idade mínima de 21 anos para o cargo de vereador.

Comentários:

De acordo com o art. 14, §3º, VI da CF/88:

Art. 14 (...)

§3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

(...)

VI - a idade mínima de:

¹¹ ADI 5081 / DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Julg. 27.05.2015.



- a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
- b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
- c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
- d) dezoito anos para Vereador.

Portanto, a idade mínima para eleição de vereador é 18 anos. Questão errada.

Direitos Políticos Negativos

Os direitos políticos negativos são normas que **limitam o exercício do sufrágio**, restringindo a participação do indivíduo na vida política do Estado. Podemos dividir os direitos políticos negativos em duas espécies: i) as **inelegibilidades** e; ii) as hipóteses de **perda e suspensão dos direitos políticos**.

Inelegibilidades

A seguir, explicaremos em detalhes a respeito das inelegibilidades. Para cada regra, apresentaremos um exemplo, que permitirá com que você entenda o que pode ser cobrado na prova. Quer um conselho? Foque nos exemplos apenas para entender as regras! Não fique divagando e criando inúmeros outros exemplos na sua cabeça. Se você o fizer, estará perdendo tempo, pois as possibilidades de casos concretos tendem ao infinito! Vamos lá?

As inelegibilidades constituem condições que **obstam o exercício da capacidade eleitoral passiva** por um indivíduo. A Constituição Federal estabeleceu algumas hipóteses de inelegibilidade (art. 14, §§ 4º ao 7º), mas elas **não são exaustivas**. Isso porque a própria Constituição expressamente autoriza que **lei complementar** estabeleça outras hipóteses de inelegibilidade.

Podemos dividir as inelegibilidades em dois grandes grupos:

a) **inelegibilidades absolutas**: São regras que impedem a candidatura e, conseqüentemente, o exercício de **qualquer cargo político**. Estão relacionadas a características pessoais do indivíduo. As inelegibilidades absolutas foram **taxativamente previstas** pela Constituição Federal, ou seja, não podem ser criadas novas inelegibilidades absolutas pela legislação infraconstitucional.

Segundo o art. 14, §4º, são inelegíveis os **inalistáveis** e os **analfabetos**. Veja que os analfabetos, apesar de poderem votar (voto facultativo), não podem ser votados. E que, entre os inalistáveis, temos os estrangeiros e os conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório.

b) **inelegibilidades relativas**: São regras que obstam a candidatura a **certos cargos políticos**, em virtude de situações específicas previstas na Constituição ou em lei complementar. Não estão vinculadas à condição pessoal do indivíduo e, por isso, não resultam em impedimento categórico ao exercício de qualquer cargo. Assim, o indivíduo não poderá se candidatar a determinados cargos, mas poderá concorrer a outros.

As inelegibilidades relativas previstas na Constituição podem ser de diferentes tipos: i) inelegibilidade relativa por motivos funcionais; ii) inelegibilidade relativa por motivo de



casamento, parentesco ou afinidade (inelegibilidade reflexa); iii) inelegibilidade relativa à condição de militar.

A **inelegibilidade por motivos funcionais** está prevista no art. 14, §5º, que dispõe que “o *Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente*”. Com base nessa regra, os Chefes do Poder Executivo (Presidente, Governador e Prefeito) somente podem cumprir **dois mandatos consecutivos no mesmo cargo**.

Destaque-se que é plenamente possível que alguém cumpra três ou mais mandatos como Chefe do Poder Executivo, **desde que estes não sejam consecutivos**. Assim, se o terceiro mandato vier alternado com o mandato de outra pessoa, não haverá qualquer vedação à eleição. Como exemplo, embora Lula tenha sido Presidente por dois mandatos consecutivos (2003 – 2006 e 2007-2010), não haveria qualquer empecilho a que ele se candidatasse novamente a Presidente em 2018.

A vedação à reeleição para mais de um período subsequente é regra que se impõe somente àqueles que cumpram **mandatos de Chefe do Poder Executivo**. Os mandatos no Poder Legislativo não seguem essa regra: é plenamente possível que um Deputado ou Senador seja eleito para ilimitados mandatos sucessivos.

Segundo o STF, o cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos de prefeito, ou seja, foi eleito e reeleito, fica **inelegível para um terceiro mandato, ainda que seja em município diferente**. Veda-se, com isso, a figura do “**prefeito itinerante**”, que exerce mais de dois mandatos consecutivos em municípios distintos. De acordo com o Plenário, tendo em vista a segurança jurídica, esse entendimento deve ser aplicado a partir das eleições de 2012 e, portanto, não pode retroagir para alcançar o mandato de quem foi eleito dessa forma nas eleições municipais anteriores¹².

Há, ainda, outros **entendimentos importantes** sobre a inelegibilidade por motivos funcionais:

- 1) O cidadão que já foi Chefe do Poder Executivo por dois mandatos consecutivos **não poderá**, na eleição seguinte, **se candidatar ao cargo de Vice**. Exemplo: Lula foi Presidente da República por 2 mandatos consecutivos (2003 – 2006 e 2007-2010). Nas eleições de 2010, ele não poderia ter se candidatado a Vice de Dilma Rousseff.
- 2) Os **Vices** (Vice-Presidente da República, Vice-Governador e Vice-Prefeito) **também só poderão se reeleger, para o mesmo cargo, por um único período subsequente**. Exemplo: Michel Temer foi Vice-Presidente no mandato 2011-2014, sendo reeleito para o mandato seguinte (2015-2018). No entanto, ele não poderá se candidatar a um terceiro mandato consecutivo como Vice-Presidente.
- 3) Os Vices, **reeleitos ou não, poderão se candidatar ao cargo do titular na eleição seguinte**, mesmo que o tenham substituído no curso do mandato.

Um caso importante, que inclusive chegou ao STF, foi o que envolveu o governo do estado de São Paulo. Mário Covas foi eleito Governador de SP em 1994, tendo como Vice-Governador, Geraldo Alckmin. Em 1998, Covas é reeleito Governador e, novamente,

¹² RE 637485/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, 1º.8.2012. (RE-637485)



Geraldo Alckmin é o seu Vice. Até aqui, nenhum problema! Como já vimos, é plenamente possível dois mandatos consecutivos no mesmo cargo do Poder Executivo.

Em 2001, no curso do segundo mandato, Covas veio a falecer, ocorrendo a vacância do cargo de Governador. Alckmin assume como Governador em definitivo e completa o mandato de seu antecessor. Em 2002, Alckmin se candidata a um novo mandato como Governador e é eleito. A pergunta que se faz, então, é a seguinte: estaria Alckmin cumprindo um terceiro mandato consecutivo?

A polêmica chegou ao STF, que entendeu que **Alckmin poderia, sim, assumir o mandato de Governador** nesse novo mandato. Isso porque os Vices, reeleitos ou não, poderão se candidatar ao cargo do titular na eleição seguinte, mesmo que o tenham substituído no curso do mandato.

E se o Presidente, Governador ou Prefeito quiser se candidatar a **outro cargo**, diferente de Chefe do Poder Executivo? Poderá fazê-lo?

Sim, poderá. No entanto, o art. 14, § 6º, CF/88 determina que *“para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem **renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.**”* Essa é a famosa “desincompatibilização”, que busca impedir que o Chefe do Poder Executivo se utilize da “máquina pública” para se eleger a um outro cargo.

Cabe destacar que a desincompatibilização **não é necessária quando o Chefe do Poder Executivo vá concorrer à reeleição**. Só cabe falar em desincompatibilização quando o Chefe do Poder Executivo se candidata a um novo cargo. Seria o caso, por exemplo, em que um Governador deseja se candidatar a Senador nas próximas eleições. Para fazê-lo, ele precisará renunciar ao cargo de Governador 6 meses antes do pleito eleitoral.

E os Vices? Precisam se desincompatibilizar?

O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito **poderão concorrer normalmente a outros cargos, preservando seus mandatos, desde que nos seis meses anteriores ao pleito não tenham sucedido ou substituído o titular.**

Só para lembrar: a sucessão ocorre quando alguém (geralmente o Vice do Chefe do Executivo) ocupa o lugar do Chefe do Executivo até o final de seu mandato, passando a ocupar o seu cargo. É o que acontece se, por exemplo, o Presidente da República renunciar. O Vice-Presidente (em regra) passará a ocupar o cargo do Chefe do Executivo. Já na substituição, o Vice (ou outra pessoa) ocupa o cargo do Chefe do Executivo apenas temporariamente. É o que acontece quando o Presidente da República viaja para o exterior, por exemplo.

O STF **admite a candidatura de ex-prefeito de “município mãe” que, renunciando seis meses antes da eleição, candidata-se a prefeito do “município-filho”,** desmembrado do município-mãe. Observe que, nesse caso, a desincompatibilização é necessária. Lembre-se apenas de que não será admitido o exercício de mais de 2 (dois) mandatos em municípios distintos ou, então, estaríamos diante da figura do “prefeito-itinerante”, não autorizada pelo STF.

A **inelegibilidade reflexa** (por motivo de casamento, parentesco ou afinidade) está prevista no art. 14, § 7º, CF/88. Leva esse nome porque ela resulta do fato de que uma pessoa, ao ocupar um cargo de Chefe do Poder Executivo, **afeta a elegibilidade de terceiros** (seu cônjuge, parentes e afins).



Enfatize-se que somente são afetados por essa hipótese de inelegibilidade o cônjuge, parentes e afins de titular de cargo de **Chefe do Poder Executivo**; o fato de alguém ser titular de cargo do Poder Legislativo não traz qualquer implicação à elegibilidade de terceiros. Assim, se Joãozinho ocupa o cargo de Senador, seu cônjuge, parentes e afins poderão se candidatar normalmente, a qualquer cargo político.

Vejamos, agora, o exato conteúdo da inelegibilidade reflexa:

§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

A inelegibilidade reflexa alcança **somente o território de jurisdição do titular** do cargo do Poder Executivo. Assim, suponha que José seja Prefeito de São João del-Rei (MG). Seu cônjuge, parentes e afins, até o 2º grau, ou por adoção, **não poderão se candidatar**, nas próximas eleições, **a qualquer cargo dentro do território de São João del-Rei (MG)**. Não poderão, portanto, se candidatar a Vereador. Entretanto, o cônjuge, parentes e afins, até o 2º grau, ou por adoção de José **poderão se candidatar, normalmente, a um cargo eletivo que extrapole o território de São João del-Rei (MG)**. Poderão, por exemplo, se candidatar a Governador de Minas Gerais, Senador, Deputado Federal.

Assim, temos que:

- a) O cônjuge, parentes e afins, até o segundo grau, ou por adoção de Prefeito não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro daquele Município (Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito).
- b) O cônjuge, parentes e afins, até o segundo grau, ou por adoção de Governador não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro daquele Estado. Isso inclui os cargos de Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito (de qualquer dos Municípios daquele estado), bem como os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual e Senador, por aquele estado.
- c) O cônjuge, parentes e afins, até o segundo grau, ou por adoção de Presidente não poderão se candidatar a nenhum cargo eletivo no País.

Segundo o STF, a inelegibilidade reflexa alcança também aqueles que tenham constituído **união estável com o Chefe do Poder Executivo**, inclusive no caso de **uniões homoafetivas**.

A **dissolução do casamento**, quando ocorrida durante o mandato, **não afasta a inelegibilidade reflexa**. É o que determina o STF na Súmula Vinculante nº 18:

"A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º, do artigo 14 da Constituição Federal".

Ainda da jurisprudência do STF, extraímos que, caso um município seja desmembrado, o **parente do prefeito do "município-mãe" é afetado pela inelegibilidade reflexa quanto ao "município-filho"**, não podendo candidatar-se à Prefeitura deste, por exemplo.



Ao lermos o art. 14, §7º, percebemos, em sua parte final, que há uma **exceção** à regra da inelegibilidade reflexa: “*salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição*”. Mas o que isso significa?

Significa que a **inelegibilidade reflexa não se aplica caso o cônjuge, parente ou afim já possua mandato eletivo**; nessa situação, será possível que estes se candidatem à reeleição, mesmo se ocuparem cargos dentro da circunscrição do Chefe do Executivo.

Imagine, por exemplo, que João das Couves seja prefeito do Município de São João del-Rei (MG). Nas próximas eleições, seu irmão se elege Governador de Minas Gerais. Pergunta-se, então: João das Couves poderá se candidatar à reeleição no Município de São João del-Rei?

Sim, poderá. João das Couves não será afetado pela inelegibilidade reflexa, uma vez que ele **já era titular de mandato eletivo e, agora, é candidato à reeleição**.

Destaca-se, aqui, importante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entende a Corte que **se o Chefe do Executivo renunciar seis meses antes da eleição**, seu cônjuge, parentes ou afins até o segundo grau **poderão candidatar-se a todos os cargos eletivos da circunscrição, desde que ele próprio pudesse concorrer à reeleição**. Isso é válido para o próprio cargo do titular.

Suponha, por exemplo, que Alfredo seja Governador de Minas Gerais, cumprindo o seu primeiro mandato. Na próxima eleição, ele poderia se reeleger (seria o segundo mandato consecutivo de Governador). Em virtude da inelegibilidade reflexa, sua esposa, Maria, não poderia se candidatar a nenhum cargo eletivo em Minas Gerais. Entretanto, caso Alfredo renuncie seis meses antes da eleição, Maria poderá candidatar-se ao cargo de Governadora. Isso somente será possível porque Alfredo poderia concorrer à reeleição.

INDO MAIS FUNDO!



A inelegibilidade reflexa **não se aplica** em caso de **falecimento do cônjuge, ainda que este tenha exercido o mandato por dois períodos consecutivos**.¹³ Não se aplica, nesse caso, a Súmula Vinculante nº 18, cujo objetivo foi apenas o de evitar a dissolução fraudulenta de sociedade conjugal como forma de burlar a inelegibilidade reflexa.

Suponha que José, casado com Carolina, é Governador de São Paulo, no exercício do segundo mandato. Em virtude de um acidente de trânsito, José vem a falecer no curso do mandato. Carolina poderá se candidatar, nas próximas eleições, ao cargo de Governadora, não sendo afetada pela inelegibilidade reflexa.

Existe, ainda, a **inelegibilidade relativa à condição de militar**, a qual está prevista no art. 14, §8º, CF/88:

¹³ RE 758461, Rel. Min. Teori Zavaski. Julgamento. 22.05.2014.

§8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

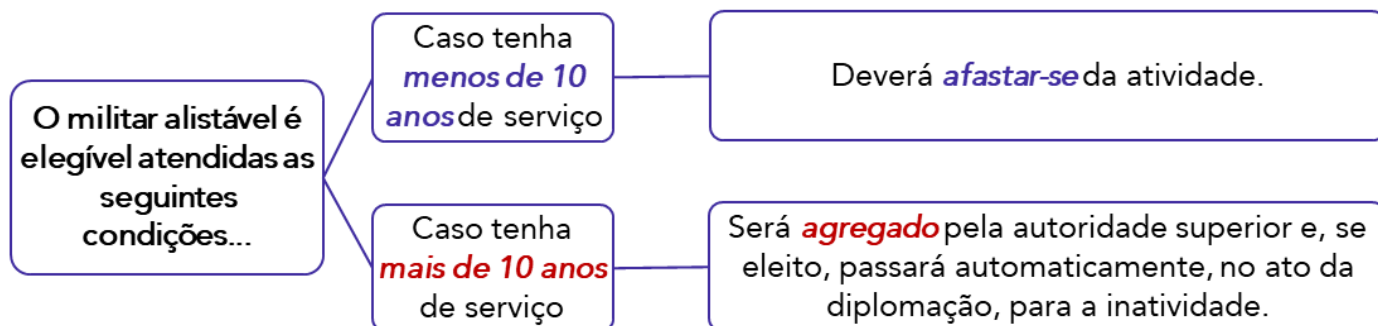
II - se contar mais de dez anos de serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

Analisando o dispositivo supracitado, percebe-se que apenas são elegíveis os **militares que forem alistáveis**; nesse sentido, percebe-se que os conscritos (aqueles que cumprem o serviço militar obrigatório), por não serem alistáveis, não serão elegíveis.

Entretanto, para que o militar seja elegível, ele deve cumprir certas condições, que **variam segundo o seu tempo de serviço**. Se o militar contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se definitivamente da atividade, desligando-se de sua corporação. Por outro lado, caso o militar contar mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação para a inatividade. Perceba que, nesse caso, o militar se conservará ativo até a diplomação.

Sabe-se que **uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária**. É aqui que surge um problema relacionado à condição de militar: o art. 142, §3º, V, a Constituição **veda a filiação do militar a partido político**. Em tese, isso poderia impedir os militares de se candidatarem. Porém, o TSE, diante dessa situação, determinou que, caso o militar venha a candidatar-se, a ausência de prévia filiação partidária (uma das condições de elegibilidade) **será suprida pelo registro da candidatura** apresentada pelo partido político e autorizada pelo candidato.

Esquemmatizando:



Como já mencionamos anteriormente, a Constituição prevê que **lei complementar nacional** poderá criar **outras hipóteses de inelegibilidade relativa**. Veja o que dispõe o §9º do art. 14 da CF/88:

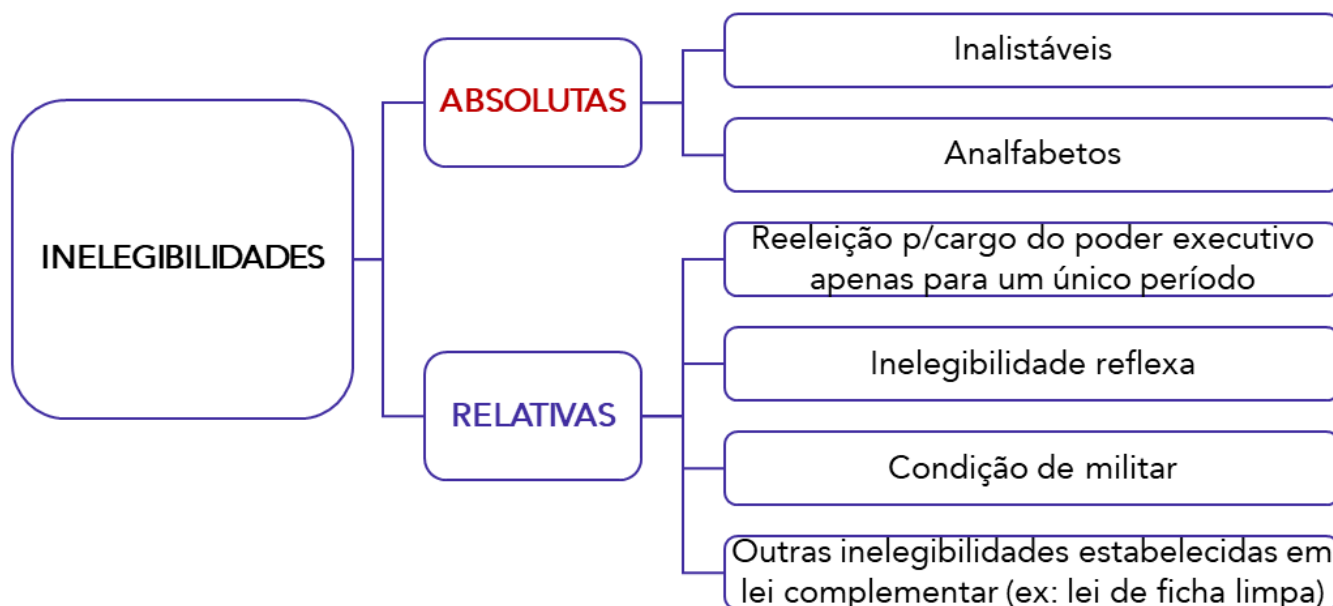
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta

Note que eu falei em **lei complementar (LC) nacional**. Qual a diferença entre uma lei nacional e uma lei federal? Guarde isso: a nacional abrange todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). É o caso do Código Penal, por exemplo. Já a federal, abrange



somente a União. Exemplo: Lei 8.112/1990, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.

Embora nada tenha sido dito, uma **emenda constitucional também pode criar novas hipóteses de inelegibilidade relativa**. Outros atos normativos, jamais! Com base no §9º do art. 14 da Constituição, foi elaborada a LC nº 64/1990, que estabeleceu casos de inelegibilidade e determinou outras providências. Essa lei sofreu alteração pela Lei Complementar nº 135/2010, a “Lei da Ficha Limpa”, que previu novas hipóteses de inelegibilidade.



Os dispositivos a seguir são cobrados em sua literalidade:

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

O §10 traz um **prazo para a ação de impugnação do mandato eletivo (15 dias após a diplomação)** e as causas para a ação (abuso do poder econômico, corrupção ou fraude). O §11 determina que a ação **tramitará em segredo de justiça** (exceção à publicidade dos atos processuais) e prevê a punição para o autor que agir de má-fé.

Vale destacar que a ação de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude é um **ato gratuito necessário ao exercício da cidadania**, nos termos do art. 5º, inciso LXXVII, da CF/88. A título informativo, esse dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei Federal nº 9.265/96, que elencou os atos gratuitos citados.

§ 12 - Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e



encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos.

§ 13 - As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

Os §§ 12 e 13 foram incluídos na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional nº 111, de 28 de setembro de 2021. A intenção do legislador constituinte foi aproveitar a mobilização logística das eleições municipais para viabilizar as **consultas populares** locais (a exemplo dos plebiscitos) **aprovadas pelas Câmaras Municipais** e **encaminhadas para a Justiça Eleitoral**. Atenção ao seguinte detalhe: a formalização da realização dessas consultas populares deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral **até 90 dias** antes da data das eleições municipais.

Não deverá ser utilizada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para manifestação específica (favorável ou contrária) em relação às consultas populares. Por outro lado, isso pode ser feito **durante as próprias campanhas eleitorais**.

HORA DE PRATICAR!



(FUB – 2026) O prazo para impugnação de mandato eletivo perante a justiça eleitoral encerra-se com a diplomação do candidato eleito.

Comentários:

A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo não deve ser proposta até a diplomação. O prazo é de 15 dias contados da diplomação do candidato eleito, conforme o art. 14, § 10, da Constituição Federal. Questão errada.

(PGE-RJ – 2022) Não existe no Brasil nenhuma hipótese legal de acolhimento da chamada candidatura nata, ou seja, o direito de o titular de mandato eletivo proporcional ser, obrigatoriamente, escolhido e registrado pelo partido como candidato à reeleição.

Comentários:

O STF entendeu ser inconstitucional a candidatura nata por violar a isonomia entre os candidatos a cargos eletivos e por atingir a autonomia partidária. Questão correta.

(TRT-PI – 2022) Rodolfo irá participar das eleições que se aproximam, candidatando-se a Governador do Estado "X". Suponha-se que ele seja eleito e que sua esposa, Leonice, resolva, nas eleições seguintes, durante o exercício do mandato de seu marido como Governador, candidatar-se pela primeira vez a Prefeita do Município "Y", que se localiza dentro do Estado governado por Rodolfo.

Nesse caso hipotético, considerando-se apenas as informações fornecidas, Leonice será inelegível, pois os cônjuges de titulares de mandato eletivo não podem se candidatar a nenhum cargo político.

Comentários:



Leonice seria, de fato, inelegível. Todavia, ela seria inelegível em razão do art. 14, § 7º, da CF/88, já que concorreria a um cargo eletivo no **território de jurisdição do seu marido** (que é governador do estado ao qual pertence o município). Questão errada.

Perda e Suspensão dos direitos políticos

No art. 15, a Constituição traz as **hipóteses de privação dos direitos políticos**. Esta pode dar-se de **maneira definitiva** (denominando-se **perda**) ou **temporária** (**suspensão**). Importante ressaltar que a Constituição, em resposta à ditadura que a precedeu, **não permite, em nenhuma hipótese, a cassação dos direitos políticos**. Que tal lermos juntos o art. 15?

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

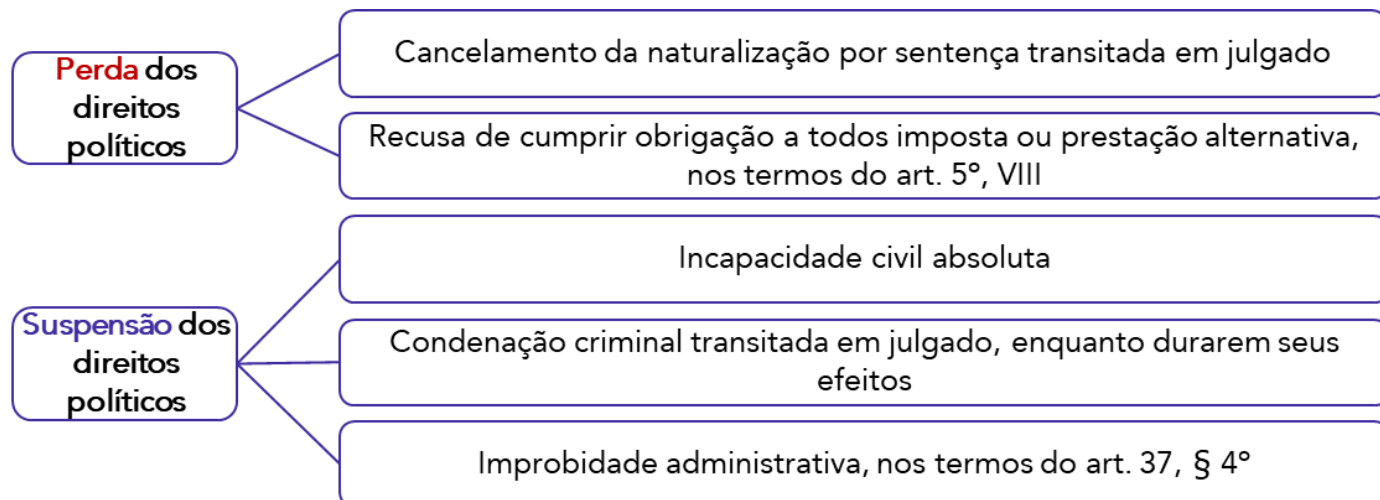
- I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
- II - incapacidade civil absoluta;
- III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
- IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
- V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

A Constituição **não explicita quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão** dos direitos políticos. Entretanto, segundo a doutrina, esses dois institutos apresentam as seguintes diferenças:

a) A **perda** se dá por **prazo indeterminado**, enquanto a **suspensão** pode se dar tanto por **prazo determinado quanto por indeterminado**;

b) Na **perda**, a **reaquisição dos direitos políticos não é automática** após a cessação da causa; na **suspensão**, a **reaquisição é automática**.

Desse modo, para a maior parte dos doutrinadores, tem-se a perda nos incisos I e IV do art. 15 da CF e suspensão nos demais incisos. Vejamos o esquema abaixo!



No caso de **condenação criminal transitada em julgado**, a **suspensão dos direitos políticos é imediata**, implicando imediata perda do mandato eletivo. Trata-se, segundo o STF, de **norma autoaplicável**, que independe, para sua imediata incidência, de qualquer ato de intermediação legislativa.¹⁴

FIQUE ATENTO!



A prisão de uma pessoa não é suficiente para que ocorra a suspensão de direitos políticos, afinal, há várias situações em que a prisão não é motivada por uma condenação criminal transitada em julgado. É o caso, por exemplo, da prisão em flagrante ou da prisão temporária, que não importarão em suspensão dos direitos políticos.

É importante ficarmos atentos quanto às consequências dos atos de improbidade administrativa. Segundo o art. 37, § 4º, os atos de improbidade administrativa resultarão na **perda do mandato** e na **suspensão dos direitos políticos**. É bastante comum que as bancas examinadoras tentem enganar os alunos dizendo que, no caso de improbidade administrativa, haverá perda do mandato e dos direitos políticos. Isso está errado! Nessa situação, haverá **suspensão dos direitos políticos**.

A perda do mandato, entretanto, não se aplica a membro do Congresso Nacional. Por determinação do art. 55, § 2º, da CF/88, a perda do mandato será decidida pela Casa a que pertencer o congressista, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.¹⁵

HORA DE PRATICAR!



(TCE-RN – 2026) A condenação criminal transitada em julgado enseja a suspensão dos direitos políticos do condenado enquanto durarem os efeitos da condenação, sendo vedada, nessa hipótese, a cassação desses direitos.

Comentários:

Nos termos do art. 15, III, da CF/88, a condenação criminal transitada em julgado gera a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem seus efeitos. Além disso, a CF/88 estabelece

¹⁴ STF, RMS 22.470-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 11.06.96, DJ de 27.09.96.

¹⁵ Nesse sentido, entende o STF que da “condenação criminal transitada em julgado, ressalvada a hipótese do art. 55, § 2º, da Constituição, resulta por si mesma a perda do mandato eletivo ou do cargo do agente político (RE 418.876, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 30.03.04, DJ 04.06.04).



que é vedada a cassação de direitos políticos, admitindo apenas as hipóteses de perda ou suspensão previstas no próprio art. 15. Questão correta.

(TCE-RJ – 2022) O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado implica a suspensão dos direitos políticos.

Comentários:

Trata-se de hipótese de perda e não suspensão de direitos políticos. A diferença é que a perda não possui prazo certo para retomada dos direitos, ao contrário da suspensão (art. 15, I, CF/88). Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) A cassação dos direitos políticos poderá ocorrer na hipótese de constatação terminativa do cometimento de ato de improbidade administrativa por um cidadão ou cidadã.

Comentários:

A CF/88 veda a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão fazem parte da redação do art. 15, sendo a improbidade administrativa hipótese de sua suspensão. Questão errada.

Princípio da anterioridade eleitoral

No art. 16, CF/88 a Constituição traz o princípio da **anterioridade eleitoral**:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

O que você deve gravar para a prova? A **lei eleitoral tem vigência** ("força de lei") **imediatamente**, na data de sua publicação. Entretanto, **produz efeitos apenas em momento futuro**: não se aplica à eleição que ocorrer até um ano da data de sua vigência.

Com base nesse dispositivo, o STF¹⁶ afastou a aplicação da "Lei da Ficha Limpa" às eleições de 2010. Mesmo essa lei tendo entrado em vigor em 2010, não pôde ser aplicada às eleições realizadas naquele ano. Cabe destacar que o STF considera que o princípio da anterioridade eleitoral é **cláusula pétrea** do texto constitucional.

HORA DE PRATICAR!



(MPE-SE – 2026 – adaptada) Ao disciplinar os direitos políticos, a Constituição Federal estabelece que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Comentários:

¹⁶ RE 633703/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.03.2011, DJe 18.11.2011.

A alteração do processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, mas não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Isso decorre do princípio da anualidade eleitoral, previsto no art. 16 da CF/88. Questão correta.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (IDECAN/(PM-BA/Oficial Auxiliar/2025) Tendo em vista as disposições expressas na Constituição Federal de 1988, em especial sobre o tema "direitos políticos", assinale a alternativa correta.

- a) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos.
- b) Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
- c) São elegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
- d) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de setenta anos.
- e) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até um mês antes do pleito.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o alistamento eleitoral e voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos de idade, de acordo com o art. 14, §1º, inciso I da CRFB/88:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

LETRA B. INCORRETA. É justamente o contrário! A Constituição veda expressamente o alistamento eleitoral por estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, dos conscritos, de acordo com o art. 14, § 2º da CRFB/88. Vejamos:

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! Os inalistáveis e os analfabetos, são inelegíveis, de acordo com o art. 14, § 4º da CRFB/88:

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! A Constituição prevê que os maiores de setenta anos não são obrigados a alistar-se e nem ao votar, de acordo com o art. 14, §1º, inciso II, alínea b da CRFB/88:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

II - facultativos para:

b) os maiores de setenta anos;

LETRA E. INCORRETA. Caso o Presidente da República, Governadores ou Prefeitos deseje concorrer a outros cargos, devem renunciar aos respectivos mandatos em até seis meses antes do pleito, de acordo com o art. 14, § 6º da CRFB/88:



§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

Gabarito: Letra D.

2. (QUADRIX/CFO/ Técnico Administrativo/2025) De acordo com a Carta Magna de 1988, julgue o item a seguir, no que se refere à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos.

O domicílio eleitoral na circunscrição é uma condição de elegibilidade para o cidadão candidatar-se ao cargo de prefeito.

Comentários:

Pessoal, a questão versa sobre o domicílio eleitoral como condição de elegibilidade. O domicílio eleitoral na circunscrição está presente no inciso IV, §3º do art. 14 da CRFB/88, veja:

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

Há uma exigência constitucional para que o domicílio eleitoral do candidato seja no local onde concorrerá às eleições. Mas, cuidado! Domicílio eleitoral não é sinônimo de domicílio civil. Quem reside em Brasília (domicílio civil), por exemplo, pode ter o seu título de eleitor em Salvador (domicílio eleitoral).

Gabarito: Item correto.

3. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Servidor público ocupante de cargo efetivo em certa administração direta municipal, segurado do regime próprio de previdência social dos servidores municipais, é irmão da Prefeita, em exercício de primeiro mandato no mesmo Município, e pretende candidatar-se a Deputado Estadual, nas próximas eleições. Considerados apenas esses elementos, nos termos da Constituição Federal, ele estará

A) habilitado a candidatar-se e, se eleito, ficará afastado de seu cargo efetivo, mas permanecerá filiado ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais.

B) habilitado a candidatar-se e, se eleito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo na administração municipal, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

C) habilitado a candidatar-se, desde que a Prefeita renuncie a seu mandato até seis meses antes do pleito; se eleito, ficará afastado de seu cargo efetivo, mas permanecerá filiado ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais.

D) habilitado a candidatar-se, desde que a Prefeita renuncie a seu mandato até seis meses antes do pleito; se eleito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo na administração municipal, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

E) impedido de candidatar-se, enquanto a Prefeita, que ainda pode se reeleger, exercer mandato na chefia do Executivo municipal; superado o impedimento, se eleito, ficará afastado de seu



cargo efetivo, mas permanecerá filiado ao regime próprio de previdência dos servidores municipais.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. Nosso gabarito! De fato, o servidor está habilitado a candidatar-se e, se eleito, ficará afastado de seu cargo efetivo, mas permanecerá filiado ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais, de acordo com o Art. 14, § 7º e Art. 38, I e II, da CRFB/88:

Art. 14 (...)

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.

V - na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

LETRA B. INCORRETA. Não é certo dizer que, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo na administração municipal, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, pois ficará afastado de seu cargo efetivo. Segundo o Art. 14, § 7º, e o art. 38, I e II, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não é correto dizer que somente estará habilitado a candidatar-se, desde que a Prefeita renuncie a seu mandato até seis meses antes do pleito, pois é, sim, habilitada a se candidatar.

LETRA D. INCORRETA. Não é correto dizer que somente estará habilitado a candidatar-se, desde que a Prefeita renuncie a seu mandato até seis meses antes do pleito, pois é, sim, habilitado a candidatar-se, além do mais, se eleito, ficará afastado de seu cargo efetivo, mas permanecerá filiado ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais. Segundo o art. 14, § 7º, e art. 38, I e II, da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. É errado afirmar que está impedido de candidatar-se; além do mais, permanecerá filiado ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais.

Gabarito: Letra A.



4. (OBJETIVA/Prefeitura de Chapecó-SC/2025) Segundo a Constituição Federal, o exercício da soberania popular será realizado por meio do sufrágio universal, com voto direto e secreto, assegurando a igualdade. Com base nisso, é CORRETO afirmar que:

- a) Os analfabetos e inalistáveis são elegíveis.
- b) A condição de elegibilidade para Governador é ter, no mínimo, vinte e um anos.
- c) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos.
- d) A condição de elegibilidade na forma da lei é ter a nacionalidade brasileira.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É o contrário! A CRFB/88, em seu art. 14, § 4º, estabelece que: "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos".

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, a idade mínima é de 30 anos.

LETRA C. INCORRETA. A condição é facultativa para os maiores de 16 e menores de 18 anos.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Uma das condições de elegibilidade é de fato a nacionalidade brasileira, de acordo com o art. 14, § 3º, inciso I, da Constituição Federal.

Gabarito: Letra D.

5. (INSTITUTO CONSULPLAN/Câmara Municipal de Araraquara-SP/Analista Legislativo/2025) Paulo, cidadão brasileiro nato, foi condenado por ato de improbidade administrativa que causou enriquecimento ilícito e violou princípios da Administração Pública. A condenação incluiu a perda da função pública e a suspensão de seus direitos políticos por oito anos. Considerando as disposições constitucionais e legais sobre cassação e suspensão dos direitos políticos, assinale a afirmativa correta.

- a) A Constituição permite a cassação de direitos políticos em casos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública.
- b) Os direitos políticos de Paulo foram cassados em razão da gravidade do ato de improbidade administrativa, conforme disposto na Constituição Federal.
- c) A suspensão dos direitos políticos de Paulo depende exclusivamente de decisão judicial criminal, e a improbidade administrativa não gera tal consequência.
- d) A Constituição Federal veda a cassação de direitos políticos, mas admite a suspensão desses direitos, como no caso de condenação por improbidade administrativa.
- e) A perda dos direitos políticos em casos de improbidade administrativa é automática e independe de decisão judicial, sendo aplicada diretamente pela administração pública.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A cassação de direitos políticos é expressamente vedada, nos termos do art. 15 da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Nossa Constituição Federal não admite a cassação de direitos políticos.



LETRA C. INCORRETA. O ato de improbidade administrativa gera, sim, consequências do ponto de vista dos direitos políticos.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, nossa CRFB/88 proibiu a cassação dos direitos políticos. Por outro lado, nos casos de improbidade administrativa, teremos a suspensão dos direitos, conforme o art. 37, § 4º: *“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.*

LETRA E. INCORRETA. No caso de ato de improbidade administrativa, não teremos perda dos direitos políticos, mas sim uma hipótese de suspensão apenas.

Gabarito: Letra D.

6. (FCC/TRT 6ª Região PE/Técnico Judiciário - Área Administrativa/2025) Thais, brasileira, é estudante de direito e tem 19 anos de idade. Seu pai, Arnaldo, brasileiro, é analfabeto, tem 50 anos de idade e trabalha como auxiliar de obra. Sua avó, Cacilda, brasileira, é professora aposentada e tem 65 anos de idade. Considerando apenas as informações fornecidas, sabendo-se que todos gostariam de entrar para a vida política: para Thais, o alistamento e o voto são

a) facultativos e ela pode ser eleita Vereadora nas eleições municipais; para Arnaldo, o alistamento e o voto são proibidos e ele não pode ser eleito para nenhum cargo eletivo; e para Cacilda, o alistamento e o voto são obrigatórios e ela pode ser eleita, dentre outros cargos, Presidente da República nas eleições gerais.

b) obrigatórios e ela pode ser eleita Vereadora nas eleições municipais; para Arnaldo, o alistamento e o voto são facultativos e ele não pode ser eleito para nenhum cargo eletivo; e para Cacilda, o alistamento e o voto são obrigatórios e ela pode ser eleita, dentre outros cargos, Presidente da República nas eleições gerais.

c) obrigatórios e ela não pode ser eleita para nenhum cargo eletivo; para Arnaldo, o alistamento e o voto são facultativos e ele pode ser eleito, dentre outros cargos, Governador de Estado nas eleições gerais; e para Cacilda, o alistamento e o voto são facultativos e ela não pode ser eleita para nenhum cargo eletivo.

d) facultativos e ela não pode ser eleita para nenhum cargo eletivo; para Arnaldo, o alistamento e o voto são facultativos e ele pode ser eleito, dentre outros cargos, Governador de Estado nas eleições gerais; e para Cacilda, o alistamento e o voto são facultativos e ela pode ser eleita, dentre outros cargos, Presidente da República nas eleições gerais.

e) obrigatórios e ela pode ser eleita Vereadora nas eleições municipais; para Arnaldo, o alistamento e o voto são proibidos e ele não pode ser eleito para nenhum cargo eletivo; e para Cacilda, o alistamento e o voto são facultativos e ela pode ser eleita, dentre outros cargos, Presidente da República nas eleições gerais.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. O voto não é facultativo para Thais, mas sim obrigatório. Ela já possui 18 anos de idade. No caso de Arnaldo, o alistamento e voto não são proibidos, mas sim facultativos, em razão do seu analfabetismo.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Thais, sendo brasileira, o alistamento é obrigatório a partir dos 18 anos, nos termos do art. 14, § 1º, inciso I, da CRFB/88. Além disso, com essa idade, ela pode concorrer ao mandato eletivo como Vereadora.

No caso de Arnaldo, como é analfabeto, o alistamento e voto são facultativos. E ele também não pode concorrer a cargo algum, já que os analfabetos são considerados inelegíveis, de acordo com o art. 14, § 4º, da Constituição Federal.

Por fim, em relação à Cacilda, o alistamento é obrigatório já que ainda não possui 70 anos (apenas 65 anos). Com essa idade, ela pode concorrer a qualquer cargo político, nos termos do art. 14, § 3º, inciso VI, da CRFB/88.

LETRAC. O voto para a Thais é obrigatório e ela já pode concorrer ao cargo de Vereadora. No caso de Arnaldo, ele é analfabeto. Logo, é considerado inelegível (art. 14, § 4º, da CRFB/88): "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos". Por fim, o voto para Cacilda é obrigatório e ela pode concorrer a qualquer cargo político, em razão da idade.

LETRA D. INCORRETA. Mais uma vez, o voto para Tais é obrigatório e ela já pode concorrer ao cargo de Vereadora. Por outro lado, no caso de Arnaldo, o voto é facultativo, pois está na condição de analfabeto (e também não pode concorrer a um mandato eletivo, já que é inelegível). Por último, temos a situação de

LETRA E. INCORRETA. Em relação à Thais, está tudo correto. Já para Arnaldo, temos um problema. O voto não é proibido, mas sim facultativo, pois está na condição de analfabeto. Por fim, o voto para Cacilda é obrigatório, e não facultativo.

Gabarito: Letra B.

7. (FCC/TRT 6ª Região PE/Analista Judiciário - Área Administrativa/2025) Adalgisa, 35 anos de idade, está exercendo seu primeiro mandato como Governadora do Estado X, desde 2022, e deseja, em 2026, ser candidata à reeleição. Mário, 40 anos, vizinho de Adalgisa e vencedor das eleições em 2024 para a Prefeitura do Município Y, onde reside, manifestou interesse em também se candidatar, em 2026, ao Governo do Estado X. Com base apenas nas informações fornecidas, Adalgisa

- a) não poderá ser reeleita e Mário, para concorrer ao cargo que almeja, deverá renunciar ao seu mandato até seis meses antes do pleito.
- b) poderá ser reeleita para um único período subsequente e Mário não poderá se candidatar ao cargo que almeja, ainda que renuncie ao seu mandato de Prefeito.
- c) poderá ser reeleita para um único período subsequente e Mário, para concorrer ao cargo que almeja, deverá renunciar ao seu mandato até seis meses antes do pleito.
- d) não poderá ser reeleita e Mário não poderá se candidatar ao cargo que almeja, ainda que renuncie ao seu mandato de Prefeito, podendo apenas se candidatar à reeleição por um único período subsequente.



e) poderá ser reeleita para um único período subsequente e Mário poderá concorrer ao cargo que almeja independentemente de renunciar ao seu mandato.

Comentários:

Para melhor responder a essa questão, vamos analisar o caso individualmente sob a ótica de cada candidato. Vejamos:

Adalgisa – Ela pode ser candidata à reeleição, já que respeita o previsto no art. 14, § 5º, da CRFB/88: *“O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente”*.

Mário – Para concorrer ao cargo de Governador precisará se desincompatibilizar, nos termos do art. 14, § 6º, da CRFB/88: *“Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito”*.

Gabarito: Letra C.

8. (QUADRIX/CORE-CE/Assistente Administrativo/2025) As eleições municipais de 2024 expressam, mais uma vez, a normalidade institucional vivida pelo Brasil desde a redemocratização (1985) e consagrada pela Constituição Federal de 1988. A respeito do atual sistema eleitoral brasileiro, assinale a opção correta.

- a) O voto é obrigatório para o brasileiro de qualquer idade.
- b) A eleição é indireta, ou seja, realizada por meio de um colégio eleitoral.
- c) Os municípios elegem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
- d) O mandato de deputado federal e de senador é de oito anos.
- e) Os estados elegem governadores, mas não deputados estaduais.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O voto é obrigatório apenas para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos de idade (art. 14, § 1º, inciso I, da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. O voto é direito em nosso sistema político (art. 60, § 4º, da CRFB/88).

LETRA C. CORRETA. Opa! Questão simples e direta. No caso das eleições municipais, temos a possibilidade de escolha de Prefeito, vice e vereadores.

LETRA D. INCORRETA. O mandato do deputado federal é de 04 anos. Muito cuidado, pois apenas o mandato de Senador que é de 08 anos.

LETRA E. INCORRETA. No âmbito das eleições a nível Estadual, elegemos não só o Governador, mas também deputados estaduais, federais e senadores.

Gabarito: Letra C.



9. (FGV/MPU/Técnico do MPU-Administração/2025) Pedro, servidor do Ministério Público da União cujo pai é governador do estado Alfa, almeja concorrer ao cargo eletivo de prefeito do município Beta, situado no território de Alfa. No entanto, tinha dúvidas em relação à existência de alguma causa de inelegibilidade de natureza constitucional ou mesmo quanto à possibilidade de acumular remuneração das funções de servidor e prefeito de Beta, caso pudesse concorrer na eleição e viesse a ser eleito. Ao fim de suas reflexões, Pedro concluiu, corretamente, que, preenchidos os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional, está:

- A) elegível e, ao ser investido no mandato eletivo de prefeito, deve ser afastado do seu cargo, mas pode optar pela remuneração deste último;
- B) inelegível, ressaltando-se que o servidor público investido no mandato eletivo de prefeito deve ser afastado do seu cargo, mas pode optar pela remuneração deste último;
- C) elegível e, investido no mandato eletivo de prefeito, pode permanecer no seu cargo, se houver compatibilidade de horários, e receber o valor total de ambas as remunerações;
- D) inelegível, ressaltando-se que o servidor público investido no mandato eletivo de prefeito pode permanecer no seu cargo, se houver compatibilidade de horários, e receber o valor total de ambas as remunerações;
- E) inelegível, ressaltando-se que o servidor público, investido no mandato eletivo de prefeito, pode permanecer no seu cargo, se houver compatibilidade de horários, e receber ambas as remunerações, observado o teto constitucional.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Pedro está inelegível, tendo em vista que seu pai é Governador do Estado em que pretende se candidatar, de acordo com § 7º do art. 14 da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Em razão de ser parente consanguíneo do governador do Estado em que pretendia se candidatar, Pedro está inelegível. Ademais, a Constituição prevê que o servidor público eleito prefeito, deve ser afastado do cargo, emprego ou função, podendo escolher entre as remunerações, de acordo com o art. 38, inciso II da CRFB/88.

Art. 38 (...)

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

LETRA C. INCORRETA. É o contrário! Pedro está inelegível, visto ser parente de 1º grau do governador do Estado. Entretanto, caso fosse possível (plano hipotético), ocupando o cargo de prefeito, teria que se afastar do cargo, emprego ou função, facultado optar entre as remunerações (arts. 14, § 7º e 38, inciso II da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. De fato, Pedro está inelegível. No entanto, caso ocupasse o cargo de prefeito, teria que se afastar do seu cargo, emprego ou função pública, facultando optar entre as remunerações, conforme arts. 14, § 7º e 38, inciso II da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. De fato, Pedro está inelegível. Nesse aspecto, está correta a assertiva. Porém, em se tratando do cargo eletivo de Prefeito, Pedro teria que se afastar do seu cargo, emprego ou função pública, facultando optar entre as remunerações, conforme arts. 14, § 7º e 38, inciso II da CRFB/88. Temos aqui o erro da assertiva!



Gabarito: Letra B.

10. (IMPARH/CGM Fortaleza-CE/Auditor de Controle Interno/2025) Em relação aos direitos políticos, conforme previsto na CF/88, julgue o item correto.

- a) É vedado o alistamento eleitoral de oficial das Forças Armadas em operação militar.
- b) São inelegíveis os inalistáveis, os indígenas e os analfabetos.
- c) O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos de forma indefinida.
- d) Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, é vedado o alistamento eleitoral para os conscritos, durante o serviço militar obrigatório.

LETRA B. INCORRETA. Pegadinha maldosa da banca examinadora! Os indígenas não estão previstos no art. 14, § 4º, da CRFB/88: "São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos".

LETRA C. INCORRETA. Não poderão ser reeleitos de maneira indefinida, pois temos uma regra na Constituição de inelegibilidade por motivo funcional, de acordo com o art. 14, § 5º: "O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos **poderão ser reeleitos para um único período subsequente**".

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! E a resposta passa pela compreensão do art. 14, § 2º da CRFB/88: "Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos".

Gabarito: Letra D.

11. (FGV/CNU/Bloco Temático 9: Intermediário – Regulação/2025) Maria tem 17 anos e acabou de ingressar na faculdade de Direito. Por sua vez, José é um historiador aposentado, com 67 anos. Por fim, Lucas, com 32 anos, é um brilhante mecânico de automóveis, que, por particularidades da vida, é analfabeto. Sabedores da importância do processo eleitoral no Estado Democrático de Direito, os três indivíduos pretendem exercer o direito ao voto em hipotética eleição a ser realizada na corrente data. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que o voto é:

- a) obrigatório para José e facultativo para Maria e Lucas;
- b) obrigatório para Maria e facultativo para José e Lucas;
- c) obrigatório para Lucas e facultativo para Maria e José;
- d) obrigatório para Maria, José e Lucas;
- e) facultativo para Maria, José e Lucas.



Comentários:

Vamos analisar cada parte do enunciado?

1) Maria tem 17 anos e acabou de ingressar na faculdade de Direito.

Em se tratando do alistamento eleitoral, no caso de Maria, a Constituição determina que a inscrição é facultativa para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, vejamos:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Logo, o alistamento e o voto para Maria são facultativos.

2) José é um historiador aposentado, com 67 anos.

No caso de José, este é maior de dezoito anos e menor de setenta anos. Vejamos o que diz a Constituição:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

b) os maiores de setenta anos.

Assim, o seu alistamento e o voto são obrigatórios.

3) Lucas, com 32 anos, é um brilhante mecânico de automóveis, que, por particularidades da vida, é analfabeto.

No caso de Lucas, temos uma particularidade. Ele não é menor de dezesseis e nem maior de setenta anos. De imediato, pensamos que seu alistamento e o voto são obrigatórios, correto? ERRADO! Apesar de Lucas ter mais de dezoito anos e menos de setenta anos, seu alistamento e voto são facultativos, isso porque ele é analfabeto, vejamos:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos.

Assim, o alistamento eleitoral e o voto de Lucas são facultativos. Portanto, concluímos que o nosso gabarito é a LETRA A!

Gabarito: Letra A.



12. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) As manifestações favoráveis e contrárias às questões que, aprovadas pelas câmaras municipais, tenham sido submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais, garantida aos grupos manifestantes a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

Comentários:

Pegadinha! A Emenda Constitucional nº 111/21 previu uma vedação expressa para uso de propaganda gratuita no rádio e TV durante as consultas populares. Nesse contexto, o art. 14, § 13, da CRFB/88 nos diz que: *“As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão”*.

Gabarito: Item errado.

13. (CEBRASPE/AEB – Agência Espacial Brasileira/ Analista em Ciência e Tecnologia Júnior/2025) De acordo com a CF, é inelegível o indivíduo que

I - seja estrangeiro.

II - seja analfabeto.

III - seja conscrito e esteja prestando serviço militar obrigatório.

IV - tenha 75 anos de idade.

Estão certos os itens

a) I, II e III, apenas.

b) I, II e IV, apenas.

c) I, III e IV, apenas.

d) II, III e IV, apenas.

e) I, II, III e IV.

Comentários:

Questão sobre o tema das condições de elegibilidade. Para responder corretamente, vamos analisar cada um dos itens:

Item I. CORRETO. Os estrangeiros são considerados inalistáveis, nos termos do art. 14, § 2º, da Constituição. Por consequência, são também considerados inelegíveis, já que o alistamento eleitoral é um dos requisitos da elegibilidade (art. 14, § 3º, III, da CRFB/88).

Item II. CORRETO. Os analfabetos também são considerados inelegíveis, de acordo com o art. 14, § 4º, da CRFB/88: *“São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos”*.

Item III – CORRETO. Os conscritos são considerados inelegíveis, pois estão na condição de inalistáveis e o alistamento é uma das condições de elegibilidade. (art. 14, § 2º e 3º, III, da CRFB/88).



Item III – INCORRETO. Os maiores de 75 anos de idade apenas possuem o alistamento eleitoral facultativo. Não podemos afirmar que são inelegíveis. Pegadinha!

Gabarito: Letra A.

14. (QUADRIX/CREF 9ª Região/Conselho Regional de Educação Física/2024) Conforme a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que apresenta uma condição de elegibilidade.

- a) idade mínima de 30 anos para presidente e vice presidente da República e senador
- b) formação em curso superior
- c) alistamento eleitoral
- d) idoneidade moral e reputação ilibada
- e) notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de Administração Pública

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A idade mínima para candidatar-se ao cargo de presidente, vice-presidente da República, bem como senador, é de 35 anos de idade, de acordo com o art. 14, § 3º, inciso VI, alínea “a” da CRFB/88:

VI - a idade mínima de:

- a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

LETRA B. INCORRETA. A formação em curso superior não é uma condição de elegibilidade, de acordo com o art. 14, § 3º da CRFB/88:

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

- I - a nacionalidade brasileira;
- II - o pleno exercício dos direitos políticos;
- III - o alistamento eleitoral;
- IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
- V - a filiação partidária;
- VI - a idade mínima de:

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! O alistamento eleitoral é uma condição de elegibilidade exigida pela Constituição Federal, de acordo com o art. 14, § 3º, inciso III da CRFB/88:

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

- III - o alistamento eleitoral;

LETRA D. INCORRETA. Não é necessário a idoneidade moral e reputação ilibada como condição de elegibilidade, conforme art. 14, § 3º da CRFB/88.



LETRA E. INCORRETA. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de Administração Pública não é condição de elegibilidade.

Gabarito: Letra C.

15. (IDECAN/Prefeitura de Macaíba-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2024) Nas eleições municipais de 2024, Tício – de 19 anos – pretende concorrer ao mandato de Prefeito, ao passo que Sérgio – de 20 anos – pretende concorrer ao mandato de Vereador. Considerando as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:

- a) para concorrerem, respectivamente, aos mandatos de Prefeito e Vereador, Tício e Sérgio precisariam ter 21 anos.
- b) Tício não pode concorrer ao mandato de Prefeito, mas tem idade mínima para concorrer ao mandato de Vereador.
- c) Sérgio não tem idade mínima para concorrer ao mandato de Vereador, mas pode concorrer ao mandato de Prefeito.
- d) para concorrerem a qualquer cargo eletivo, Tício e Sérgio deveriam contar com, ao menos, 21 anos.
- e) Tício e Sérgio têm a idade mínima exigida para concorrerem, respectivamente, aos mandatos de Prefeito e Vereador.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Para concorrer ao cargo de Prefeito é necessário ter, no mínimo, 21 anos de idade. Já o cargo de Vereador, é exigido que o candidato possua 18 anos de idade, de acordo com o art. 14, § 3º, inciso VI, alínea “c” e “d” da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Tício está impossibilitado de concorrer ao cargo de Prefeito, pois ainda não atingiu a idade mínima exigida pela Constituição. No entanto, pode candidatar-se como Vereador, tendo em vista que já possui 19 anos de idade, consoante art. 14, § 3º, inciso VI, alínea “c” e “d” da CRFB/88:

Art. 14, §3º, VI (...)

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

LETRA C. INCORRETA. É justamente o contrário! Sérgio, possui idade suficiente para concorrer ao cargo de Vereador, mas ainda não tem para ocupar o cargo de Prefeito, conforme o art. 14, § 3º, inciso VI, alínea “c” e “d” da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A idade mínima para concorrer a cargo político é de 18 anos de idade, de acordo com o art. 14, §3º, inciso VI, alínea “d” da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Ambos só têm idade para concorrer ao mandato de Vereador, nos termos do art. 14, § 3º, inciso VI, alínea “d” da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.



16. (FUNCERN/Prefeitura de Parnamirim-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2024) A soberania popular, conforme a Constituição Federal Brasileira de 1988, será exercida, com valor igual para todos e nos termos da lei, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, mediante

- a) plebiscito, referendo e iniciativa popular.
- b) indicação política, plebiscito e referendo social.
- c) referendo, procuração e votação indireta pelo Congresso Nacional.
- d) referendo social, plebiscito e votação pelo Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! O sufrágio é um direito público subjetivo garantido ao cidadão. Seria o direito de participar da vida política de uma sociedade, OU SEJA, capacidade eleitoral. Quanto à capacidade eleitoral, precisamos compreender que ela representa tanto o direito de votar, quanto o de ser votado. O voto é um dos instrumentos para o exercício do sufrágio, assim como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis. Conforme a determina o art. 14, inciso I, II e III da CRFB/88:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo **voto direto e secreto**, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

LETRA B. INCORRETA. Nesse caso, apenas o plebiscito é um instrumento para exercício do sufrágio, consoante art. 14, incisos I, II e III da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! Procuração e votação indireta pelo CN não são instrumentos para o exercício do sufrágio, conforme art. 14, incisos I, II e III da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Apenas o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são instrumentos capazes de exercer o sufrágio universal, conforme art. 14, inciso I, II e III da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

17. (FUNCERN/Prefeitura de Parnamirim-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2024) O alistamento eleitoral e o voto, segundo a Constituição Federal Brasileira de 1988, são

- a) obrigatórios para os analfabetos.
- b) obrigatórios para os maiores de dezoito anos.
- c) facultativos para os maiores de sessenta e cinco anos.
- d) facultativos para os maiores de dezoito anos e menores de vinte anos.



Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É justamente o contrário! O voto e alistamento eleitoral são facultativos para os analfabetos, de acordo com o art. 14, § 1º, inciso II, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! Tanto o alistamento eleitoral como o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos, de acordo com o art. 14, § 1º, alínea I da CRFB/88:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

LETRA C. INCORRETA. Os maiores de sessenta e cinco anos são obrigados ao alistamento eleitoral e a votar, de acordo com o art. 14, § 1º, inciso I da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos, conforme art. 14, § 1º, inciso I da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

18. (NUCEPE UESPI/SEJUS-PI/Polícia Penal/2024) Os direitos políticos são as prerrogativas ligadas à cidadania, no sentido de permitirem a escolha das decisões que serão tomadas pelos órgãos governamentais, representando a soberania popular. Sobre os direitos políticos, previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A soberania popular será exercida, nos termos de lei complementar, através do plebiscito ou do referendo.
- b) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.
- c) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ao Congresso Nacional de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por metade dos Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
- d) O naturalizado cidadão brasileiro poderá ocupar o cargo de deputado federal, mas não poderá ocupar o cargo de senador federal, pois é vedado pela constituição federal que um naturalizado possa ser senador da República.
- e) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, a soberania popular é exercida através do plebiscito, referendo e iniciativa popular, nos termos da lei (ordinária), não de lei complementar, de acordo com o art. 14, incisos I, II e III da CRFB/88:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;



II - referendo;

III - iniciativa popular.

LETRA B. INCORRETA. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, de acordo com o art. 14, inciso II, alínea "c", da CRFB/88:

II - facultativos para:

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

LETRA C. INCORRETA. Não! A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído **pelo menos por cinco Estados**, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles, de acordo com o art. 61, § 2º da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A Constituição Federal não veda que um cidadão naturalizado exerça o cargo de senador federal ou de deputado federal, desde que ele atenda às demais condições de elegibilidade. O cargo de Presidente do Senado Federal que deve ser exercido por brasileiro nato, de acordo com o art. 12, § 3º, inciso III da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o gabarito! Caso o Presidente da República, Governadores ou Prefeitos tenham interesse em concorrerem a outros cargos, devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do novo pleito, de acordo com o art. 14, § 6º da CRFB/88:

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos **devem renunciar** aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

Gabarito: Letra E.

19. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) Os direitos políticos são direitos fundamentais segundo a CRFB/88. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) Os inalistáveis, os analfabetos e os naturalizados não podem concorrer a nenhum pleito eleitoral no Brasil.
- b) A desincompatibilização é a necessidade de renúncia do cargo do Executivo para quem pretende se candidatar a outro cargo eletivo, pelo menos 6 (seis) meses antes do pleito eleitoral.
- c) O militar alistável é elegível, e, se contar menos de dez anos de serviço, não precisará afastar-se da atividade.
- d) Os parentes consanguíneos ou afins do Prefeito, até o terceiro grau ou por adoção, são elegíveis.
- e) A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, a filiação partidária e a idade mínima de 21 anos são condições de elegibilidade para Vereador.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Os brasileiros naturalizados podem concorrer ao pleito eleitoral no Brasil, desde que cumpram as condições de elegibilidade. Apenas os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis, de acordo com o art. 14, § 4º da CRFB/88.



LETRA B. CORRETA. É o gabarito! A nossa Constituição estabelece que para concorrer a outro cargo eletivo o Presidente da República, os Governadores e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito, de acordo com o art. 14, § 6º da CRFB/88:

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

LETRA C. INCORRETA. De fato, o militar alistável é elegível. No entanto, se contar menos de dez anos de serviço, deverá se afastar da sua atividade (art. 12, § 8º, inciso I da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, os parentes consanguíneos ou afins do Prefeito até o segundo grau ou por adoção são inelegíveis, de acordo com o art. 14, § 7º da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. A idade mínima para concorrer ao cargo de vereador é de dezoito anos e não vinte e um, de acordo com o art. 14, § 3º, inciso VI, alínea "d" da CRFB/88.

Gabarito: Letra B.

20. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) Sobre as consultas populares em eleições, previstas nos Direitos Políticos da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Será garantido espaço na propaganda gratuita no rádio e na televisão para a divulgação de manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares.
- b) As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais.
- c) As consultas populares tratarão de questões locais.
- d) As consultas populares deverão ser encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições.
- e) É de competência das Câmaras Municipais aprovar a realização de consultas populares.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. É o nosso gabarito! Na verdade, não é permitido espaço para propaganda gratuita no rádio e na televisão, no caso de manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, de acordo com o art. 14, §13º da CRFB/88:

§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

LETRA B. CORRETA. Exatamente! A Constituição nos diz que as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais, de acordo com o art. 14, § 13º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. A Carta Magna determina que às consultas populares tratam de questões locais, de acordo com o art. 14, § 12º da CRFB/88:

§ 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras



Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos.

LETRA D. CORRETA. Devemos ter em mente que às consultas populares sobre questões locais, devem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral, até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, de acordo com o art. 14, § 12 da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. Cabe a Câmara Municipal aprovar as consultas populares sobre questões locais, de acordo com o art. 14, § 12º da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

21. (IBADE/Prefeitura de Joinville-SC/Assistente Social/2024) Nos termos da Constituição Federal de 1988, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

- I. os analfabetos.
- II. os maiores de sessenta anos.
- III. os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Estão corretos os itens:

- a) I, apenas;
- b) I e III, apenas;
- c) II, apenas;
- d) III, apenas;
- e) I e II, apenas.

Comentários:

Pessoal, a questão versa sobre a **faculdade do alistamento eleitoral e voto**. O inciso II, §1º do art. 14 elenca aqueles cujo alistamento é facultativo:

II - facultativos para:

- a) os analfabetos;
- b) os maiores de setenta anos;
- c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Assim, quem na data da eleição tiver completado a idade mínima de 16 anos, passa a ter o direito de votar, (mas não é um dever/obrigação; o critério é facultativo). Portanto, observando a questão podemos afirmar que estão corretos apenas os itens I e III. Já o item II está errado, porque o voto é obrigatório para os maiores de sessenta anos e menores de setenta anos.

Gabarito: Letra B.



22. (SELECON/COREN-RR/Analista Administrativo/2024) Entre outras prerrogativas, o exercício dos Direitos Políticos permite à pessoa votar e ser votada. No capítulo destinado a essa categoria de direitos, o constituinte estabelece que:

- a) a soberania popular é exercida pelo voto proporcional e secreto, com valor igual para todos
- b) o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 70 anos e menores de 18 anos
- c) o sufrágio universal é condição suficiente para caracterizar a soberania popular na ordem constitucional brasileira
- d) são inelegíveis e inalistáveis os estrangeiros e, durante o serviço militar, os conscritos e os que estejam privados dos seus direitos políticos

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A soberania popular também é exercida pelo sufrágio universal, bem como pela votação direta, mediante, plebiscito, referendo e iniciativa popular (art. 14 da CRFB/88).

LETRA B. INCORRETA. De fato, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de setenta anos de idade. No entanto, a alternativa ficou incompleta, porque os menores de dezesesseis anos de idade não possuem capacidade eleitoral, de acordo com o art. 14, § 1º, inciso II, alínea "c" da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Além de ser exercida pelo sufrágio universal, a soberania popular também é posta em prática através do voto direto e secreto, e de igual valor para todos, através do plebiscito, referendo e iniciativa popular, nos termos art. 14, incisos I, II e III da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Ufa, temos o nosso gabarito! A Constituição determina que os estrangeiros e os conscritos, enquanto estiverem exercendo serviço militar obrigatório são inalistáveis. Isso significa que, não possuem direito de votar e nem de serem votados, consoante art. 14, § 2º da CRFB/88:

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

Gabarito: Letra D.

23. (IDECAN/Prefeitura de Teresina/Analista Jurídico/2024) José Fernando é brasileiro nato, alfabetizado, tem vinte e dois anos e se filiou ao Partido Índigo (PI), visto, desde a mais tenra idade, apresentar o sonho de seguir carreira política, almejando, inclusive, ser o Presidente da República. Diante do exposto, é correto afirmar que o rapaz

- a) pode candidatar-se ao cargo de Vice-Presidente da República, pois reúne todos os pressupostos necessários.
- b) somente poderá candidatar-se a juiz de paz, em razão da pouca idade que tem, de acordo com a Constituição.
- c) ainda não pode candidatar-se a Presidente da República, visto não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição.



d) ainda não pode candidatar-se a vereador do Município onde reside, visto não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição.

e) pode candidatar-se a Governador ou Vice-Governador do Estado ou do Distrito Federal, pois reúne todos os pressupostos constitucionais necessários.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. José não pode se candidatar ao cargo de Vice-Presidente da República, tendo em vista que para tal função é necessário ter no mínimo trinta e cinco anos de idade, de acordo com o art. 14, § 3º, inciso VI, alínea "a" da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Em razão da sua idade, além de juiz de paz, poderá se candidatar ao cargo de Deputado Federal, Estadual ou Distrital, além de Prefeito ou Vice-Prefeito, conforme o art. 14, § 3º, inciso VI, alínea "c" da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. Exatamente! José não poderá se candidatar ao cargo de Presidente da República, em razão de não ter atingido a idade mínima de trinta e cinco anos, conforme o art. 14, § 3º, inciso VI, alínea "a" da CRFB/88:

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

LETRA D. INCORRETA. Se José tiver interesse, ele pode se candidatar ao cargo de Vereador, já que para tal função é necessário ter no mínimo dezoito anos de idade, de acordo com art. 14, § 3º, inciso VI, alínea "d" da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. José não poderá se candidatar ao cargo de Governador ou Vice-Governador de Estado ou Distrito, tendo em vista que não possui a idade mínima de trinta anos, de acordo com o art. 14, § 3º, inciso VI, alínea "b" da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

24. (FUNDATEC/Prefeitura de Londrina-PR/Gestor de Engenharia/2024) Nos termos dispostos na Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo sobre os direitos políticos:

I. Os analfabetos são inelegíveis.

II. O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

III. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

IV. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos.

V. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os maiores de 60 anos.

Quais estão corretas?



- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas I, III e V.
- d) Apenas III, IV e V.
- e) Apenas I, II, III e IV.

Comentários:

A questão versa sobre os Direitos Políticos. Vamos analisar com cuidado cada uma das alternativas a seguir:

I. Os analfabetos são inelegíveis.

A Constituição determinou como pessoa inelegível aquela reconhecida como analfabeta, vejamos:

Art. 14 (...)

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Isso significa que essas pessoas não podem se candidatar a cargo político no Brasil. No entanto, possuem o direito de votar. Percebamos que possuem o direito e não a obrigatoriedade de votar, conforme art. 14, § 1º, inciso II, alínea "a" da CRFB/88:

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

Assim, o item I está CORRETO.

II. O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

Quanto a impugnação ao mandato eletivo, esta pode ser feita dentro do prazo de quinze dias, perante a Justiça Eleitoral, vejamos:

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

Perceba, que tal impugnação não pode ser realizada de qualquer jeito. Ela deve ser instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Deve ser alegado pelo autor da ação que o candidato foi eleito por meio de uma das 03 condições acima. Só cabível apenas contra essas ilicitudes.

Logo, podemos identificar que o disposto no item II está CORRETO.

III. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Temos aqui um dos valores fundamentais no âmbito do Direito Eleitoral: o princípio da anterioridade eleitoral. Nossa Constituição nos diz que a lei que alterar eventualmente um



processo eleitoral tem vigência imediata na data de sua publicação. Mas, em relação aos seus efeitos, ela somente começa a produzir em um momento futuro, não se aplicando à eleição que ocorrer até um ano da data de sua vigência.

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

Logo, o item III está CORRETO.

IV. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos.

A soberania popular é garantida na Constituição Federal, a qual é exercida por meio do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, possuindo este, valor igual para todos, vejamos:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

Portanto, está CORRETA!

V. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os maiores de 60 anos.

De fato, os maiores de dezoito anos são obrigados ao alistamento eleitoral e ao voto.

Já para as pessoas maiores de setenta anos, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos:

Art. 14 (...)

§ 1º (...)

II - facultativos para:

b) os maiores de setenta anos;

Assim, os maiores de sessenta anos são obrigados ao alistamento eleitoral e ao voto.

Portanto, o item V está ERRADO.

Gabarito: Letra E.

25. (Instituto AVALIA/UESB/Analista Universitário – Serviço Social/2024) De acordo com o Artigo 14º da Constituição Federal de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Sendo assim, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para

a) os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.



- b) os analfabetos, os maiores de sessenta anos e os menores de dezesseis e maiores de dezoito anos.
- c) os analfabetos, os maiores de sessenta anos e os menores de dezoito anos.
- d) os maiores de sessenta anos e os menores de dezoito anos.
- e) os maiores de setenta anos e os menores de dezesseis anos.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! A Constituição estabeleceu que aos analfabetos, maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, o alistamento eleitoral e voto são facultativos, consoante art. 14, § 1º, inciso II da CRFB/88:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

II - facultativos para:

- a) os analfabetos;
- b) os maiores de setenta anos;
- c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

LETRA B. INCORRETA. Os maiores de dezoito anos são obrigados a realizar o alistamento eleitoral e a votar, de acordo com o art. 14, § 1º, inciso I da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Os maiores de sessenta anos de idade são obrigados a alistar-se na justiça eleitoral, bem como a votar, conforme o art. 14, § 1º, inciso I da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. De fato, aos menores de dezoito e maiores de dezesseis anos de idade é facultativo o alistamento eleitoral e voto. No entanto, os maiores de sessenta anos são obrigados ao alistamento eleitoral e o voto, nos termos do art. 14, § 1º, incisos I e II, alínea "c" da CRFB/88.

LETRA E. INCORRETA. Os menores de dezesseis anos ainda não adquiriram o direito de proceder com o alistamento eleitoral e com o voto, tendo em vista que é facultativo apenas para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos (art. 14, § 1º, inciso II, alínea "c" da CRFB/88).

Gabarito: Letra A.

26. (OBJETIVA CONCURSOS/Prefeitura de Turuçu-RS/Assistente Administrativo/2024) Em conformidade com a Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

- I. Os analfabetos.
- II. Os maiores de sessenta anos.
- III. Os maiores de quatorze e menores de dezesseis.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.



- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

Comentários:

A questão versa sobre a faculdade do alistamento eleitoral e do voto. Podemos observar que a Constituição reservou um inciso para aqueles que possuem a faculdade do alistamento eleitoral e do voto, vejamos:

II - facultativos para:

- a) os analfabetos;
- b) os maiores de setenta anos;
- c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Perceba que, a faculdade, só atinge os maiores de setenta anos de idade. Assim, os maiores de sessenta anos de idade são obrigados a alistar-se, bem como a votar, de acordo com o art. 14, § 1º, inciso I da CRFB/88:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

Ademais, o item III não está condizente com o Texto Constitucional, tendo em vista que, na verdade, são os maiores de dezesseis e os menores de dezoito anos de idade que adquirem o direito de proceder com o alistamento eleitoral e com o voto.

Gabarito: Letra A.

27. (Instituto Verbena/IF-SE/Administrador/2024) Leia o texto a seguir.

A capacidade eleitoral ativa consiste em forma de participação da pessoa na democracia representativa, por meio da escolha de seus mandatários. O direito de voto é o ato fundamental para o exercício do direito de sufrágio e manifesta-se tanto em eleições quanto em plebiscitos e referendos. A aquisição dos direitos políticos faz-se mediante alistamento.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 39 ed. Grupo GEN, 2023.

O alistamento eleitoral e o voto, nos termos da Constituição Federal de 1988 são

- a) obrigatórios para os maiores de 16 anos e facultativos aos maiores de 70 anos, indígenas, militares e analfabetos.
- b) obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, indígenas e os maiores de 75 anos.
- c) obrigatórios para os menores de 18 e maiores de 16 anos e facultativos para analfabetos, militares e maiores de 75 anos.
- d) obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Para os maiores de 16 anos e menores de 18, é facultativo o alistamento eleitoral e o voto, de acordo com o art. 14, § 1º, inciso II, alínea "c" da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Na verdade, aos idosos com mais de setenta anos de idade é facultativo o alistamento eleitoral e o voto. Quanto aos indígenas, não há previsão na Constituição. No entanto, há uma Resolução do TSE nº 20.806/2001, em que determinou a exclusão dos índios isolados ou em via de integração dessa obrigatoriedade. Então, apenas os índios integrados possuem a obrigação da comprovação de quitação do serviço militar para o alistamento eleitoral.

LETRA C. INCORRETA. Aos menores de dezoito e maiores de dezesseis anos, o alistamento eleitoral, bem como o voto são facultativos, bem como para o analfabetos e maiores de setenta anos de idade, de acordo com o art. 14, § 1º, inciso II, da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! A Constituição Federal determina a obrigatoriedade do alistamento eleitoral e o voto para os maiores de dezoito anos de idade. Além disso, estabelece a faculdade do exercício desses direitos aos analfabetos, maiores de setenta anos e aos maiores de dezesseis e menores de dezoito anos de idade (art. 14, § 1º, incisos I e II, da CRFB/88):

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Gabarito: Letra D.

28. (IBADE/Prefeitura de Jaru-RO/Auditor Fiscal/2024) Assinale a alternativa que indica qual dos seguintes requisitos não é necessário para o exercício do direito de voto no Brasil.

- a) Ter nacionalidade brasileira;
- b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- c) Ter idade mínima de 16 anos;
- d) Possuir título de eleitor;
- e) Apresentar documento oficial com foto.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. É necessário possuir nacionalidade brasileira para o exercício do direito ao voto no Brasil, já que a Constituição Federal determina que os estrangeiros não podem alistar-se como eleitores, conforme art. 14, § 2º da CRFB/88:

§ 2º **Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros** e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

LETRA B. CORRETA. Estar em dia com as obrigações eleitorais é um requisito formal, tendo em vista que o voto é obrigatório para os maiores de dezoito anos de idade, de acordo com o art. 14, § 1º, inciso I da CRFB/88.



LETRA C. INCORRETA. É o gabarito! Ter a idade mínima de dezesesseis anos não obriga o indivíduo a proceder com o alistamento eleitoral o voto, ele apenas adquire o direito para tal, de acordo com o art. 14, § 1º, inciso II, alínea "c" da CRFB/88:

II - facultativos para:

c) os maiores de dezesesseis e menores de dezoito anos.

LETRA D. CORRETA. O documento "título de eleitor" é o instrumento que materializa o alistamento eleitoral, dando o direito e/ou a obrigação ao cidadão de votar. Assim, trata-se de um instrumento necessário para o exercício do voto.

LETRA E. CORRETA. A Resolução do TSE nº23.736/2024, determina a apresentação de um documento oficial com foto para o exercício do voto, de acordo com o art. 102: "Para comprovar a identidade da eleitora ou do eleitor perante a Mesa Receptora de Votos serão aceitos os seguintes documentos oficiais com foto, inclusive os digitais".

Gabarito: Letra C.

29. (IGEDUC/Câmara Municipal de Olinda-PE/Técnico Legislativo/2024) Conforme a Constituição Federal, o voto direto, secreto, universal e periódico é facultativo para todos os cidadãos brasileiros, sendo uma forma de garantir a liberdade de escolha e a participação política de cada indivíduo no processo eleitoral.

Comentários:

Ao possuir capacidade eleitoral ativa, o cidadão pode exercer o sufrágio por meio do voto. Vale destacar que o exercício do direito de votar não se limita às eleições, mas também se manifesta no plebiscito e no referendo. A capacidade eleitoral ativa depende da aquisição da qualidade de eleitor. Tal fato ocorre com o alistamento eleitoral, que se dá com o pedido do interessado de inscrição realizado na Justiça Eleitoral.

Importante esclarecer que a qualidade de eleitor dá ao nacional a capacidade de votar, mas não só isso. A partir de então, o indivíduo passa a ser considerado juridicamente como cidadão, em pleno gozo dos seus direitos políticos, podendo inclusive ajuizar Ação Popular e até propor iniciativa de lei juntamente com outros cidadãos, respeitando logicamente os demais requisitos constitucionais.

O inciso I do §1º trata da obrigatoriedade do alistamento e do voto, determinando sua aplicação aos maiores de 18 (dezoito) anos, vejamos:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

Em outras palavras, o voto direto, secreto, universal e periódico é obrigatório aos indivíduos maiores de 18 anos de idade. Logo o disposto no enunciado está ERRADO.

Gabarito: Item errado.



30. (FUNCERN/Prefeitura de Guamaré-RN/Auditor Fiscal de Tributos/2024) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. São condições para o cidadão que deseja se eleger a idade mínima de

- a) vinte e um anos para Vereador, Deputado Estadual ou Distrital.
- b) trinta anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador.
- c) trinta e cinco anos para Deputado Federal e Senador.
- d) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Para eleger-se Vereador, é necessário ter 18 anos de idade, de acordo com o art. 14, § 3º, inciso VI, alínea "d" da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. O indivíduo que deseja se eleger como Presidente, Vice-Presidente e Senador, deve ter no mínimo 35 anos de idade (art. 14, § 3º, inciso VI, alínea "a" da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Nada a ver! É necessário ter no mínimo 21 anos para eleger-se Deputado Federal, já para o cargo de Senador deve ter no mínimo 35 anos de idade, de acordo com o art. 14, § 3º, inciso VI, alíneas "a" e "c" da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Exatamente! Aquele que deseja se eleger como Governador e Vice-Governador do Estado e do Distrito, deve ter atingido 30 anos de idade, de acordo com o art. 14, § 3º, inciso VI, alínea "b" da CRFB/88:

VI - a idade mínima de:

- b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

Gabarito: Letra D.

31. (INSTITUTO VERBENA UFG/TJ-AC/Analista Judiciário – Oficial de Justiça/2024) De acordo com o Direito Constitucional brasileiro, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante:

- a) a Justiça Eleitoral, no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
- b) a Justiça Eleitoral, no prazo de cinco dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
- c) a Justiça Eleitoral, no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou improbidade administrativa.
- d) Juiz Federal, Procurador da República, Diplomata, Ministro do Superior Tribunal Militar, Senador.

Comentários:



LETRA A. CORRETA. Questão simples e objetiva buscando o conhecimento sobre a AIME e a resposta pela compreensão do art. 14, §10, da CRFB/88: *“O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude”*.

LETRA B. INCORRETA. O prazo para o ajuizamento da AIME é de até 15 dias, contados da diplomação do candidato.

LETRA C. INCORRETA. A improbidade administrativa não é uma hipótese de cabimento da AIME. Pegadinha!

LETRA D. INCORRETA. Nada a ver essa alternativa, rs. A competência não é de Juiz Federal, Procurador da República, Diplomata, Ministro do Superior Tribunal Militar ou Senador.

Gabarito: Letra A.

32. (CEBRASPE/TSE/Analista Judiciário–Área Judiciária/2024) Indivíduo que esteja cumprindo as condições impostas em um acordo de não persecução penal (ANPP) permanece com seus direitos políticos suspensos até que tais condições sejam integralmente cumpridas.

Comentários:

A questão trata sobre a **Perda dos Direitos Políticos**, que está disciplinado no art. 15 da CRFB/88:

Art. 15. É **vedada a cassação** de direitos políticos, cuja **perda ou suspensão só se dará nos casos de:**

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - **condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;**

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Embora não haja consolidação do tema, a maior parte da doutrina entende que a perda ocorre nos casos dos incisos I e IV do art. 15 da CF. Os demais casos seriam hipóteses de suspensão de direitos políticos. Assim, haverá apenas a suspensão dos direitos no caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

O indivíduo que esteja cumprindo as condições impostas pelo ANPP (acordo de não persecução penal) permanece com seus direitos políticos íntegros, porque a suspensão é **consequência direta** de uma **condenação criminal transitada em julgado**.

No caso do ANPP, este pode ser definido como um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, assistido por seu defensor. As partes negociam cláusulas a serem cumpridas pelo acusado, que, ao final, será favorecido pela extinção da punibilidade.

Gabarito: Item errado.



33. (CEBRASPE/TSE/Técnico Judiciário - Área Administrativa/2024) No que concerne aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

No caso de delitos graves, a exemplo dos crimes hediondos e da lavagem de capitais, a propositura da ação penal é suficiente para tornar inelegível a pessoa acusada.

Comentários:

A questão versa sobre a **Perda e Suspensão dos Direitos Políticos**. Para tanto, precisamos compreender o que diz a CRFB/88 no art. 15:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja **perda ou suspensão só se dará nos casos de:**

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - **condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;**

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Percebam que o dispositivo não trouxe de maneira expressa as hipóteses de perda e suspensão. Temos que buscar o entendimento doutrinário. Embora não haja consolidação do tema, a maior parte da doutrina entende que a perda ocorre nos casos dos incisos I e IV do art. 15. Já as hipóteses de suspensão ficariam com os demais incisos (II, III e V). Assim, a “condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos” seria o caso apenas de suspensão de direitos políticos.

A assertiva é capciosa! A simples propositura de uma ação penal não tem a força para suspender direitos políticos e conseqüentemente resultar na inelegibilidade.

Gabarito: Item errado.

34. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista de Defensoria – Direito/2024) Ramon, 21 anos, é um argentino que recém chegou ao Brasil e já ajuda os moradores do bairro com ações sociais. Como o período eleitoral se aproxima, Pedro, líder comunitário, indagou Ramon se ele não teria interesse em se candidatar ao cargo de prefeito. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

a) Mesmo sendo estrangeiro residente no Brasil, Ramon pode se candidatar ao cargo de prefeito, pois a idade mínima é de 21 anos.

b) Embora possa se alistar como eleitor, Ramon não pode ser eleito ao cargo de prefeito por ser estrangeiro.

c) Como não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e são inelegíveis os inalistáveis, Ramon não pode ser eleito para o cargo de prefeito.



d) Ramon pode se alistar como eleitor e, como todo alistável, é elegível, podendo ser eleito para o cargo de prefeito mesmo sendo estrangeiro.

e) A nacionalidade brasileira não é condição de elegibilidade e, como Ramon pode se alistar como eleitor, também pode ser eleito para o cargo de prefeito.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque o estrangeiro é inalistável e inelegível.

LETRA B. INCORRETA. Ramon não pode se alistar como eleitor, já que é estrangeiro.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! Perceba que Ramon não pode se alistar, já que é estrangeiro, nos termos do art. 14, § 2º, da Constituição Federal: *“Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos”*. Além de inalistável, o estrangeiro também é inelegível (art. 14, § 4º, da CRFB/88).

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está errada. O estrangeiro é inalistável e inelegível.

LETRA E. INCORRETA. A nacionalidade brasileira é condição de elegibilidade, conforme o art. 14, §3º, inciso I, da CRFB/88.

Gabarito: Letra C.

35. (OBJETIVA/Prefeitura Municipal de Senador Salgado Filho RS/Agente de Controle Interno/2024) Segundo a Constituição Federal, são condições de elegibilidade, EXCETO:

- a) Nacionalidade brasileira.
- b) Pleno exercício dos direitos políticos.
- c) Filiação partidária.
- d) Analfabetismo.

Comentários:

Questão tiro curto, rs. Essa não podemos errar! Entre as condições apresentadas, a única que não está presente no art. 14, § 3º, é o analfabetismo. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos e filiação partidária são requisitos de elegibilidade previstos na Constituição Federal.

Gabarito: Letra D.

36. (FGV/TRF 1ª Região/Técnica Judiciário – Área Administrativa/2024) Alan, com dezenove anos de idade, iniciou o serviço militar obrigatório e almejava concorrer ao cargo eletivo de vereador do município Alfa na eleição a ser realizada no fim daquele mesmo ano, antes, portanto, do término do serviço militar. Ao analisar a Constituição da República, Alan concluiu corretamente que:

- a) ainda não alcançou a idade mínima para concorrer ao cargo eletivo de vereador;



- b) em razão da atividade que desempenha, pode votar, mas não pode concorrer ao cargo eletivo almejado;
- c) apesar da atividade que desempenha, pode votar e ser votado;
- d) se houver autorização do comandante da unidade militar em que está servindo, pode concorrer na eleição;
- e) como não pode estar alistado, não tem direitos políticos, o que o impede de votar ou de concorrer na eleição.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Alan já possui idade para concorrer ao cargo de vereador, já que a idade mínima é de 18 anos, de acordo com o art. 14, § 3º, VI, alínea "d", da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. Alan não pode votar, pois durante o serviço militar obrigatório está na condição de conscrito, conforme vedação do art. 14, § 3º, VI, alínea "d", da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. Não pode ser votado. Mais uma vez, está na condição de conscrito.

LETRA D. INCORRETA. Não existe esse permissivo na Constituição Federal.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Alan está no serviço militar obrigatório. Logo, é inalistável, nos termos art. 14, § 2º, da CRFB/88. Por consequência, não pode votar, muito menos concorrer às eleições.

Gabarito: Letra E.

37. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador Federal/2024) Felícia é brasileira, professora aposentada, tem sessenta e cinco anos de idade e pretende se candidatar ao cargo de Vereadora de determinado Município. De acordo com a Constituição Federal e com base apenas nas informações fornecidas, nessa Situação, para Felícia o alistamento eleitoral e o voto são

- a) proibidos, em razão da idade que possui, não podendo se candidatar ao cargo que pretende.
- b) obrigatórios, podendo se candidatar ao cargo que pretende.
- c) facultativos, podendo se candidatar ao cargo que pretende.
- d) obrigatórios, não podendo se candidatar ao cargo que pretende, em razão de sua idade.
- e) facultativos, não podendo se candidatar ao cargo que pretende, em razão de sua idade.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Felícia tem 65 anos de idade. O voto não é proibido, mas sim obrigatório, podendo concorrer ao cargo de vereadora.

LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! No caso, o voto é obrigatório para Felícia nos termos do art. 14, § 1º, inciso I e II, da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. O voto não é facultativo para Felícia, mas sim obrigatório.



LETRA D. INCORRETA. O voto é obrigatório e, além disso, Felícia pode, sim, se candidatar ao cargo de vereadora. A redação final está equivocada.

LETRA E. INCORRETA. Mais uma vez, o voto é obrigatório e Felícia pode se candidatar para o cargo que pretende, em razão de sua idade.

Gabarito: Letra B.

38. (FGV/SEAP-BA/Agente Penitenciário/2024) Logo após completar 18 (dezoito) anos de idade, Lucas, em conversa com a sua família, manifestou o desejo de se candidatar a um determinado cargo eletivo, em relação ao qual preenche todas as condições de elegibilidade, inclusive no que se refere à idade mínima.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que Lucas pretende se candidatar ao cargo de

- a) Presidente da República.
- b) Governador de Estado.
- c) Deputado Estadual.
- d) Vereador.
- e) Prefeito.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A idade mínima para o cargo de Presidente é de 35 anos.

LETRA B. INCORRETA. No caso de Governador de Estado e do DF, temos a exigência de 30 anos como idade mínima.

LETRA C. INCORRETA. Para o cargo de deputado estadual, é necessário ter a idade mínima de 21 anos.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito. Para o cargo de vereador, a idade mínima é de 18 anos, nos termos do art. 14, § 3º, inciso VI, alínea "d", da Constituição Federal.

LETRA E. INCORRETA. Para o cargo de Prefeito é preciso ter a idade mínima de 21 anos.

Gabarito: Letra D.

39. (INSTITUTO AVANÇA SP/Prefeitura de Paraty-SP/Analista de Procuradoria/2024) De acordo com a Constituição Federal, qual das alternativas abaixo está correta em relação à elegibilidade do militar alistável?

- a) O militar alistável, se contar menos de dez anos de serviço, deverá ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
- b) O militar alistável, se contar menos de dez anos de serviço, deverá ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da posse, para a inatividade.



- c) O militar alistável, se contar mais de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade, e se eleito, passará automaticamente, no ato da posse, para a inatividade.
- d) O militar alistável, se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
- e) O militar alistável, se contar menos de dez anos de serviço, não possui condições de elegibilidade.

Comentários:

Essa é uma questão de literalidade do art. 14, § 8º, da CRFB/88. O militar alistável é considerado elegível, desde que atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

Muito cuidado, pois o ato é da diplomação, e não da "posse", como apresentado na Letra B.

Gabarito: Letra D.

40. (ADVISE/Prefeitura de Serra da Raiz-PB/Auxiliar de Enfermagem/2024) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude no prazo de:

- a) quinze dias.
- b) vinte dias.
- c) trinta dias.
- d) dez dias.
- e) oito dias.

Comentários:

Essa é aquela questão para não errar na prova! Rs. De acordo com nossa Constituição, a ação de impugnação de mandato eletivo - AIME deve ser ajuizada em 15 dias, contados da diplomação (art. 14, §10, da CRFB/88).

Gabarito: Letra A.

41. (FGV/TJ-SC/Técnico Auxiliar/2024) João, com dezoito anos de idade, foi condenado a pena privativa de liberdade em sentença penal transitada em julgado. Como ainda não tinha se alistado como eleitor, consultou um especialista na matéria em relação à possibilidade, ou não, de que viesse a fazê-lo assim que, pela progressão do regime, pudesse se ausentar da unidade prisional durante o cumprimento da pena.

Foi corretamente esclarecido a João que ele:



- a) perdera os direitos políticos, logo não poderia se alistar como eleitor;
- b) poderia se alistar como eleitor, estando apenas inelegível para concorrer a um cargo eletivo;
- c) tivera os direitos políticos cassados, somente podendo se alistar como eleitor após o período de reabilitação;
- d) estava livre para se alistar como eleitor, considerando a independência entre as instâncias penal e eleitoral;
- e) estaria com os direitos políticos suspensos enquanto cumprisse a pena; logo, somente poderia promover o seu alistamento eleitoral em momento posterior.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, tendo em vista que João foi condenado criminalmente com sentença transitada em julgado, sendo uma hipótese de suspensão de direitos políticos e não de perda, de acordo com o art. 15, inciso III, da CRFB/88.

LETRA B. INCORRETA. João não pode se alistar enquanto estiver com seus direitos políticos suspensos, em razão de condenação criminal transitada em julgado, podendo solicitar seu alistamento em momento posterior.

LETRA C. INCORRETA. A constituição veda expressamente a cassação dos direitos políticos, consoante *caput* do art. 15 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Não é possível que João proceda com o alistamento eleitoral enquanto estiver com os direitos políticos suspensos, em razão de condenação criminal transitada em julgado, podendo solicitar o alistamento em momento posterior.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Em razão de condenação criminal transitada em julgado, João está com seus direitos políticos suspensos, enquanto estiver cumprindo a sua pena, podendo proceder com o alistamento eleitoral em momento posterior (art. 15, inciso III, da CRFB/88).

Gabarito: Letra E.

42. (INSTITUTO AOCP/TRF 2ª Região/Analista Judiciário – Especialidade Engenharia de Segurança/2024) Conforme dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são

- a) obrigatórios para os maiores de dezesseis anos.
- b) facultativos para os maiores de setenta anos.
- c) proibidos para os analfabetos.
- d) facultativos para os maiores de sessenta e cinco anos.
- e) proibidos para os menores de dezoito anos.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Para os maiores de 16 anos temos a facultatividade do alistamento eleitoral e do voto (art. 14, § 1º, II, alínea "c", da CRFB/88).



LETRA B. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a Constituição, para os maiores de 70 anos o voto é facultativo (art. 14, § 1º, II, alínea "b", da CRFB/88).

LETRA C. INCORRETA. Para os analfabetos o voto é facultativo.

LETRA D. INCORRETA. O voto é facultativo para os maiores de 70 anos.

LETRA E. INCORRETA. Não há proibição para os menores de 18 anos. Por exemplo, os menores com 16 anos já podem se alistar facultativamente.

Gabarito: Letra B.



LISTA DE QUESTÕES

1. (IDECAN/(PM-BA/Oficial Auxiliar/2025) Tendo em vista as disposições expressas na Constituição Federal de 1988, em especial sobre o tema "direitos políticos", assinale a alternativa correta.

- a) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos.
- b) Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
- c) São elegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
- d) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de setenta anos.
- e) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até um mês antes do pleito.

2. (QUADRIX/CFO/ Técnico Administrativo/2025) De acordo com a Carta Magna de 1988, julgue o item a seguir, no que se refere à nacionalidade, à cidadania e aos direitos políticos.

O domicílio eleitoral na circunscrição é uma condição de elegibilidade para o cidadão candidatar-se ao cargo de prefeito.

3. (FCC/CGM-SP/Auditor Área de Especialização Geral/2025) Servidor público ocupante de cargo efetivo em certa administração direta municipal, segurado do regime próprio de previdência social dos servidores municipais, é irmão da Prefeita, em exercício de primeiro mandato no mesmo Município, e pretende candidatar-se a Deputado Estadual, nas próximas eleições. Considerados apenas esses elementos, nos termos da Constituição Federal, ele estará

A) habilitado a candidatar-se e, se eleito, ficará afastado de seu cargo efetivo, mas permanecerá filiado ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais.

B) habilitado a candidatar-se e, se eleito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo na administração municipal, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

C) habilitado a candidatar-se, desde que a Prefeita renuncie a seu mandato até seis meses antes do pleito; se eleito, ficará afastado de seu cargo efetivo, mas permanecerá filiado ao regime próprio de previdência social dos servidores municipais.

D) habilitado a candidatar-se, desde que a Prefeita renuncie a seu mandato até seis meses antes do pleito; se eleito, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo na administração municipal, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

E) impedido de candidatar-se, enquanto a Prefeita, que ainda pode se reeleger, exercer mandato na chefia do Executivo municipal; superado o impedimento, se eleito, ficará afastado de seu cargo efetivo, mas permanecerá filiado ao regime próprio de previdência dos servidores municipais.



4. (OBJETIVA/Prefeitura de Chapecó-SC/2025) Segundo a Constituição Federal, o exercício da soberania popular será realizado por meio do sufrágio universal, com voto direto e secreto, assegurando a igualdade. Com base nisso, é CORRETO afirmar que:

- a) Os analfabetos e inalistáveis são elegíveis.
- b) A condição de elegibilidade para Governador é ter, no mínimo, vinte e um anos.
- c) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos.
- d) A condição de elegibilidade na forma da lei é ter a nacionalidade brasileira.

5. (INSTITUTO CONSULPLAN/Câmara Municipal de Araraquara-SP/Analista Legislativo/2025) Paulo, cidadão brasileiro nato, foi condenado por ato de improbidade administrativa que causou enriquecimento ilícito e violou princípios da Administração Pública. A condenação incluiu a perda da função pública e a suspensão de seus direitos políticos por oito anos. Considerando as disposições constitucionais e legais sobre cassação e suspensão dos direitos políticos, assinale a afirmativa correta.

- a) A Constituição permite a cassação de direitos políticos em casos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública.
- b) Os direitos políticos de Paulo foram cassados em razão da gravidade do ato de improbidade administrativa, conforme disposto na Constituição Federal.
- c) A suspensão dos direitos políticos de Paulo depende exclusivamente de decisão judicial criminal, e a improbidade administrativa não gera tal consequência.
- d) A Constituição Federal veda a cassação de direitos políticos, mas admite a suspensão desses direitos, como no caso de condenação por improbidade administrativa.
- e) A perda dos direitos políticos em casos de improbidade administrativa é automática e independe de decisão judicial, sendo aplicada diretamente pela administração pública.

6. (FCC/TRT 6ª Região PE/Técnico Judiciário - Área Administrativa/2025) Thais, brasileira, é estudante de direito e tem 19 anos de idade. Seu pai, Arnaldo, brasileiro, é analfabeto, tem 50 anos de idade e trabalha como auxiliar de obra. Sua avó, Cacilda, brasileira, é professora aposentada e tem 65 anos de idade. Considerando apenas as informações fornecidas, sabendo-se que todos gostariam de entrar para a vida política: para Thais, o alistamento e o voto são

- a) facultativos e ela pode ser eleita Vereadora nas eleições municipais; para Arnaldo, o alistamento e o voto são proibidos e ele não pode ser eleito para nenhum cargo eletivo; e para Cacilda, o alistamento e o voto são obrigatórios e ela pode ser eleita, dentre outros cargos, Presidente da República nas eleições gerais.
- b) obrigatórios e ela pode ser eleita Vereadora nas eleições municipais; para Arnaldo, o alistamento e o voto são facultativos e ele não pode ser eleito para nenhum cargo eletivo; e para



Cacilda, o alistamento e o voto são obrigatórios e ela pode ser eleita, dentre outros cargos, Presidente da República nas eleições gerais.

c) obrigatórios e ela não pode ser eleita para nenhum cargo eletivo; para Arnaldo, o alistamento e o voto são facultativos e ele pode ser eleito, dentre outros cargos, Governador de Estado nas eleições gerais; e para Cacilda, o alistamento e o voto são facultativos e ela não pode ser eleita para nenhum cargo eletivo.

d) facultativos e ela não pode ser eleita para nenhum cargo eletivo; para Arnaldo, o alistamento e o voto são facultativos e ele pode ser eleito, dentre outros cargos, Governador de Estado nas eleições gerais; e para Cacilda, o alistamento e o voto são facultativos e ela pode ser eleita, dentre outros cargos, Presidente da República nas eleições gerais.

e) obrigatórios e ela pode ser eleita Vereadora nas eleições municipais; para Arnaldo, o alistamento e o voto são proibidos e ele não pode ser eleito para nenhum cargo eletivo; e para Cacilda, o alistamento e o voto são facultativos e ela pode ser eleita, dentre outros cargos, Presidente da República nas eleições gerais.

7. (FCC/TRT 6ª Região PE/Analista Judiciário - Área Administrativa/2025) Adalgisa, 35 anos de idade, está exercendo seu primeiro mandato como Governadora do Estado X, desde 2022, e deseja, em 2026, ser candidata à reeleição. Mário, 40 anos, vizinho de Adalgisa e vencedor das eleições em 2024 para a Prefeitura do Município Y, onde reside, manifestou interesse em também se candidatar, em 2026, ao Governo do Estado X. Com base apenas nas informações fornecidas, Adalgisa

a) não poderá ser reeleita e Mário, para concorrer ao cargo que almeja, deverá renunciar ao seu mandato até seis meses antes do pleito.

b) poderá ser reeleita para um único período subsequente e Mário não poderá se candidatar ao cargo que almeja, ainda que renuncie ao seu mandato de Prefeito.

c) poderá ser reeleita para um único período subsequente e Mário, para concorrer ao cargo que almeja, deverá renunciar ao seu mandato até seis meses antes do pleito.

d) não poderá ser reeleita e Mário não poderá se candidatar ao cargo que almeja, ainda que renuncie ao seu mandato de Prefeito, podendo apenas se candidatar à reeleição por um único período subsequente.

e) poderá ser reeleita para um único período subsequente e Mário poderá concorrer ao cargo que almeja independentemente de renunciar ao seu mandato.

8. (QUADRIX/CORE-CE/Assistente Administrativo/2025) As eleições municipais de 2024 expressam, mais uma vez, a normalidade institucional vivida pelo Brasil desde a redemocratização (1985) e consagrada pela Constituição Federal de 1988. A respeito do atual sistema eleitoral brasileiro, assinale a opção correta.

a) O voto é obrigatório para o brasileiro de qualquer idade.

b) A eleição é indireta, ou seja, realizada por meio de um colégio eleitoral.

c) Os municípios elegem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.



- d) O mandato de deputado federal e de senador é de oito anos.
- e) Os estados elegem governadores, mas não deputados estaduais.

9. (FGV/MPU/Técnico do MPU-Administração/2025) Pedro, servidor do Ministério Público da União cujo pai é governador do estado Alfa, almeja concorrer ao cargo eletivo de prefeito do município Beta, situado no território de Alfa. No entanto, tinha dúvidas em relação à existência de alguma causa de inelegibilidade de natureza constitucional ou mesmo quanto à possibilidade de acumular remuneração das funções de servidor e prefeito de Beta, caso pudesse concorrer na eleição e viesse a ser eleito. Ao fim de suas reflexões, Pedro concluiu, corretamente, que, preenchidos os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional, está:

- A) elegível e, ao ser investido no mandato eletivo de prefeito, deve ser afastado do seu cargo, mas pode optar pela remuneração deste último;
- B) inelegível, ressaltando-se que o servidor público investido no mandato eletivo de prefeito deve ser afastado do seu cargo, mas pode optar pela remuneração deste último;
- C) elegível e, investido no mandato eletivo de prefeito, pode permanecer no seu cargo, se houver compatibilidade de horários, e receber o valor total de ambas as remunerações;
- D) inelegível, ressaltando-se que o servidor público investido no mandato eletivo de prefeito pode permanecer no seu cargo, se houver compatibilidade de horários, e receber o valor total de ambas as remunerações;
- E) inelegível, ressaltando-se que o servidor público, investido no mandato eletivo de prefeito, pode permanecer no seu cargo, se houver compatibilidade de horários, e receber ambas as remunerações, observado o teto constitucional.

10. (IMPARH/CGM Fortaleza-CE/Auditor de Controle Interno/2025) Em relação aos direitos políticos, conforme previsto na CF/88, julgue o item correto.

- a) É vedado o alistamento eleitoral de oficial das Forças Armadas em operação militar.
- b) São inelegíveis os inalistáveis, os indígenas e os analfabetos.
- c) O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos de forma indefinida.
- d) Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

11. (FGV/CNU/Bloco Temático 9: Intermediário – Regulação/2025) Maria tem 17 anos e acabou de ingressar na faculdade de Direito. Por sua vez, José é um historiador aposentado, com 67 anos. Por fim, Lucas, com 32 anos, é um brilhante mecânico de automóveis, que, por particularidades da vida, é analfabeto. Sabedores da importância do processo eleitoral no Estado Democrático de Direito, os três indivíduos pretendem exercer o direito ao voto em



hipotética eleição a ser realizada na corrente data. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que o voto é:

- a) obrigatório para José e facultativo para Maria e Lucas;
- b) obrigatório para Maria e facultativo para José e Lucas;
- c) obrigatório para Lucas e facultativo para Maria e José;
- d) obrigatório para Maria, José e Lucas;
- e) facultativo para Maria, José e Lucas.

12. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor-Fiscal/2025/Adaptada) As manifestações favoráveis e contrárias às questões que, aprovadas pelas câmaras municipais, tenham sido submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais, garantida aos grupos manifestantes a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

13. (CEBRASPE/AEB – Agência Espacial Brasileira/ Analista em Ciência e Tecnologia Júnior/2025) De acordo com a CF, é inelegível o indivíduo que

I - seja estrangeiro.

II - seja analfabeto.

III - seja conscrito e esteja prestando serviço militar obrigatório.

IV - tenha 75 anos de idade.

Estão certos os itens

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

14. (QUADRIX/CREF 9ª Região/Conselho Regional de Educação Física/2024) Conforme a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que apresenta uma condição de elegibilidade.

- a) idade mínima de 30 anos para presidente e vice presidente da República e senador
- b) formação em curso superior
- c) alistamento eleitoral
- d) idoneidade moral e reputação ilibada



e) notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de Administração Pública

15. (IDECAN/Prefeitura de Macaíba-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2024) Nas eleições municipais de 2024, Tício – de 19 anos – pretende concorrer ao mandato de Prefeito, ao passo que Sérgio – de 20 anos – pretende concorrer ao mandato de Vereador. Considerando as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:

- a) para concorrerem, respectivamente, aos mandatos de Prefeito e Vereador, Tício e Sérgio precisariam ter 21 anos.
- b) Tício não pode concorrer ao mandato de Prefeito, mas tem idade mínima para concorrer ao mandato de Vereador.
- c) Sérgio não tem idade mínima para concorrer ao mandato de Vereador, mas pode concorrer ao mandato de Prefeito.
- d) para concorrerem a qualquer cargo eletivo, Tício e Sérgio deveriam contar com, ao menos, 21 anos.
- e) Tício e Sérgio têm a idade mínima exigida para concorrerem, respectivamente, aos mandatos de Prefeito e Vereador.

16. (FUNCERN/Prefeitura de Parnamirim-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2024) A soberania popular, conforme a Constituição Federal Brasileira de 1988, será exercida, com valor igual para todos e nos termos da lei, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, mediante

- a) plebiscito, referendo e iniciativa popular.
- b) indicação política, plebiscito e referendo social.
- c) referendo, procuração e votação indireta pelo Congresso Nacional.
- d) referendo social, plebiscito e votação pelo Supremo Tribunal Federal.

17. (FUNCERN/Prefeitura de Parnamirim-RN/GCM – Guarda Civil Municipal/2024) O alistamento eleitoral e o voto, segundo a Constituição Federal Brasileira de 1988, são

- a) obrigatórios para os analfabetos.
- b) obrigatórios para os maiores de dezoito anos.
- c) facultativos para os maiores de sessenta e cinco anos.
- d) facultativos para os maiores de dezoito anos e menores de vinte anos.

18. (NUCEPE UESPI/SEJUS-PI/Polícia Penal/2024) Os direitos políticos são as prerrogativas ligadas à cidadania, no sentido de permitirem a escolha das decisões que serão tomadas pelos



órgãos governamentais, representando a soberania popular. Sobre os direitos políticos, previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A soberania popular será exercida, nos termos de lei complementar, através do plebiscito ou do referendo.
- b) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezesseis anos e menores de dezoito anos.
- c) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação ao Congresso Nacional de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por metade dos Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.
- d) O naturalizado cidadão brasileiro poderá ocupar o cargo de deputado federal, mas não poderá ocupar o cargo de senador federal, pois é vedado pela constituição federal que um naturalizado possa ser senador da República.
- e) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

19. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) Os direitos políticos são direitos fundamentais segundo a CRFB/88. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- a) Os inalistáveis, os analfabetos e os naturalizados não podem concorrer a nenhum pleito eleitoral no Brasil.
- b) A desincompatibilização é a necessidade de renúncia do cargo do Executivo para quem pretende se candidatar a outro cargo eletivo, pelo menos 6 (seis) meses antes do pleito eleitoral.
- c) O militar alistável é elegível, e, se contar menos de dez anos de serviço, não precisará afastar-se da atividade.
- d) Os parentes consanguíneos ou afins do Prefeito, até o terceiro grau ou por adoção, são elegíveis.
- e) A nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, a filiação partidária e a idade mínima de 21 anos são condições de elegibilidade para Vereador.

20. (FUNDATEC/ALE-RS/2024) Sobre as consultas populares em eleições, previstas nos Direitos Políticos da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Será garantido espaço na propaganda gratuita no rádio e na televisão para a divulgação de manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares.
- b) As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais.
- c) As consultas populares tratarão de questões locais.
- d) As consultas populares deverão ser encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições.



e) É de competência das Câmaras Municipais aprovar a realização de consultas populares.

21. (IBADE/Prefeitura de Joinville-SC/Assistente Social/2024) Nos termos da Constituição Federal de 1988, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

I. os analfabetos.

II. os maiores de sessenta anos.

III. os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Estão corretos os itens:

a) I, apenas;

b) I e III, apenas;

c) II, apenas;

d) III, apenas;

e) I e II, apenas.

22. (SELECON/COREN-RR/Analista Administrativo/2024) Entre outras prerrogativas, o exercício dos Direitos Políticos permite à pessoa votar e ser votada. No capítulo destinado a essa categoria de direitos, o constituinte estabelece que:

a) a soberania popular é exercida pelo voto proporcional e secreto, com valor igual para todos

b) o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 70 anos e menores de 18 anos

c) o sufrágio universal é condição suficiente para caracterizar a soberania popular na ordem constitucional brasileira

d) são inelegíveis e inalistáveis os estrangeiros e, durante o serviço militar, os conscritos e os que estejam privados dos seus direitos políticos

23. (IDECAN/Prefeitura de Teresina/Analista Jurídico/2024) José Fernando é brasileiro nato, alfabetizado, tem vinte e dois anos e se filiou ao Partido Índigo (PI), visto, desde a mais tenra idade, apresentar o sonho de seguir carreira política, almejando, inclusive, ser o Presidente da República. Diante do exposto, é correto afirmar que o rapaz

a) pode candidatar-se ao cargo de Vice-Presidente da República, pois reúne todos os pressupostos necessários.

b) somente poderá candidatar-se a juiz de paz, em razão da pouca idade que tem, de acordo com a Constituição.

c) ainda não pode candidatar-se a Presidente da República, visto não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição.



d) ainda não pode candidatar-se a vereador do Município onde reside, visto não ter atingido a idade mínima exigida pela Constituição.

e) pode candidatar-se a Governador ou Vice-Governador do Estado ou do Distrito Federal, pois reúne todos os pressupostos constitucionais necessários.

24. (FUNDATEC/Prefeitura de Londrina-PR/Gestor de Engenharia/2024) Nos termos dispostos na Constituição Federal de 1988, analise as assertivas abaixo sobre os direitos políticos:

I. Os analfabetos são inelegíveis.

II. O mandato eletivo poderá ser impugnado perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

III. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

IV. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos.

V. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os maiores de 60 anos.

Quais estão corretas?

a) Apenas I e II.

b) Apenas I, II e III.

c) Apenas I, III e V.

d) Apenas III, IV e V.

e) Apenas I, II, III e IV.

25. (Instituto AVALIA/UESB/Analista Universitário – Serviço Social/2024) De acordo com o Artigo 14º da Constituição Federal de 1988, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Sendo assim, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para

a) os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

b) os analfabetos, os maiores de sessenta anos e os menores de dezesseis e maiores de dezoito anos.

c) os analfabetos, os maiores de sessenta anos e os menores de dezoito anos.

d) os maiores de sessenta anos e os menores de dezoito anos.

e) os maiores de setenta anos e os menores de dezesseis anos.



26. (OBJETIVA CONCURSOS/Prefeitura de Turuçu-RS/Assistente Administrativo/2024) Em conformidade com a Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

- I. Os analfabetos.
- II. Os maiores de sessenta anos.
- III. Os maiores de quatorze e menores de dezesseis.

Está CORRETO o que se afirma:

- a) Apenas no item I.
- b) Apenas no item II.
- c) Apenas nos itens II e III.
- d) Em todos os itens.

27. (Instituto Verbena/IF-SE/Administrador/2024) Leia o texto a seguir.

A capacidade eleitoral ativa consiste em forma de participação da pessoa na democracia representativa, por meio da escolha de seus mandatários. O direito de voto é o ato fundamental para o exercício do direito de sufrágio e manifesta-se tanto em eleições quanto em plebiscitos e referendos. A aquisição dos direitos políticos faz-se mediante alistamento.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 39 ed. Grupo GEN, 2023.

O alistamento eleitoral e o voto, nos termos da Constituição Federal de 1988 são

- a) obrigatórios para os maiores de 16 anos e facultativos aos maiores de 70 anos, indígenas, militares e analfabetos.
- b) obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, indígenas e os maiores de 75 anos.
- c) obrigatórios para os menores de 18 e maiores de 16 anos e facultativos para analfabetos, militares e maiores de 75 anos.
- d) obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos.

28. (IBADE/Prefeitura de Jaru-RO/Auditor Fiscal/2024) Assinale a alternativa que indica qual dos seguintes requisitos não é necessário para o exercício do direito de voto no Brasil.

- a) Ter nacionalidade brasileira;
- b) Estar em dia com as obrigações eleitorais;
- c) Ter idade mínima de 16 anos;
- d) Possuir título de eleitor;



e) Apresentar documento oficial com foto.

29. (IGEDUC/Câmara Municipal de Olinda-PE/Técnico Legislativo/2024) Conforme a Constituição Federal, o voto direto, secreto, universal e periódico é facultativo para todos os cidadãos brasileiros, sendo uma forma de garantir a liberdade de escolha e a participação política de cada indivíduo no processo eleitoral.

30. (FUNCERN/Prefeitura de Guamaré-RN/Auditor Fiscal de Tributos/2024) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. São condições para o cidadão que deseja se eleger a idade mínima de

- a) vinte e um anos para Vereador, Deputado Estadual ou Distrital.
- b) trinta anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador.
- c) trinta e cinco anos para Deputado Federal e Senador.
- d) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.

31. (INSTITUTO VERBENA UFG/TJ-AC/Analista Judiciário – Oficial de Justiça/2024) De acordo com o Direito Constitucional brasileiro, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante:

- a) a Justiça Eleitoral, no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
- b) a Justiça Eleitoral, no prazo de cinco dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
- c) a Justiça Eleitoral, no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou improbidade administrativa.
- d) Juiz Federal, Procurador da República, Diplomata, Ministro do Superior Tribunal Militar, Senador.

32. (CEBRASPE/TSE/Analista Judiciário–Área Judiciária/2024) Indivíduo que esteja cumprindo as condições impostas em um acordo de não persecução penal (ANPP) permanece com seus direitos políticos suspensos até que tais condições sejam integralmente cumpridas.

33. (CEBRASPE/TSE/Técnico Judiciário - Área Administrativa/2024) No que concerne aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 (CF), à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente.

No caso de delitos graves, a exemplo dos crimes hediondos e da lavagem de capitais, a propositura da ação penal é suficiente para tornar inelegível a pessoa acusada.



34. (INSTITUTO AOCP/DPE-MS/Analista de Defensoria – Direito/2024) Ramon, 21 anos, é um argentino que recém chegou ao Brasil e já ajuda os moradores do bairro com ações sociais. Como o período eleitoral se aproxima, Pedro, líder comunitário, indagou Ramon se ele não teria interesse em se candidatar ao cargo de prefeito. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- a) Mesmo sendo estrangeiro residente no Brasil, Ramon pode se candidatar ao cargo de prefeito, pois a idade mínima é de 21 anos.
- b) Embora possa se alistar como eleitor, Ramon não pode ser eleito ao cargo de prefeito por ser estrangeiro.
- c) Como não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e são inelegíveis os inalistáveis, Ramon não pode ser eleito para o cargo de prefeito.
- d) Ramon pode se alistar como eleitor e, como todo alistável, é elegível, podendo ser eleito para o cargo de prefeito mesmo sendo estrangeiro.
- e) A nacionalidade brasileira não é condição de elegibilidade e, como Ramon pode se alistar como eleitor, também pode ser eleito para o cargo de prefeito.

35. (OBJETIVA/Prefeitura Municipal de Senador Salgado Filho RS/Agente de Controle Interno/2024) Segundo a Constituição Federal, são condições de elegibilidade, EXCETO:

- a) Nacionalidade brasileira.
- b) Pleno exercício dos direitos políticos.
- c) Filiação partidária.
- d) Analfabetismo.

36. (FGV/TRF 1ª Região/Técnica Judiciário – Área Administrativa/2024) Alan, com dezenove anos de idade, iniciou o serviço militar obrigatório e almejava concorrer ao cargo eletivo de vereador do município Alfa na eleição a ser realizada no fim daquele mesmo ano, antes, portanto, do término do serviço militar. Ao analisar a Constituição da República, Alan concluiu corretamente que:

- a) ainda não alcançou a idade mínima para concorrer ao cargo eletivo de vereador;
- b) em razão da atividade que desempenha, pode votar, mas não pode concorrer ao cargo eletivo almejado;
- c) apesar da atividade que desempenha, pode votar e ser votado;
- d) se houver autorização do comandante da unidade militar em que está servindo, pode concorrer na eleição;
- e) como não pode estar alistado, não tem direitos políticos, o que o impede de votar ou de concorrer na eleição.



37. (FCC/TRT 7ª Região/Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador Federal/2024) Felícia é brasileira, professora aposentada, tem sessenta e cinco anos de idade e pretende se candidatar ao cargo de Vereadora de determinado Município. De acordo com a Constituição Federal e com base apenas nas informações fornecidas, nessa Situação, para Felícia o alistamento eleitoral e o voto são

- a) proibidos, em razão da idade que possui, não podendo se candidatar ao cargo que pretende.
- b) obrigatórios, podendo se candidatar ao cargo que pretende.
- c) facultativos, podendo se candidatar ao cargo que pretende.
- d) obrigatórios, não podendo se candidatar ao cargo que pretende, em razão de sua idade.
- e) facultativos, não podendo se candidatar ao cargo que pretende, em razão de sua idade.

38. (FGV/SEAP-BA/Agente Penitenciário/2024) Logo após completar 18 (dezoito) anos de idade, Lucas, em conversa com a sua família, manifestou o desejo de se candidatar a um determinado cargo eletivo, em relação ao qual preenche todas as condições de elegibilidade, inclusive no que se refere à idade mínima.

Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que Lucas pretende se candidatar ao cargo de

- a) Presidente da República.
- b) Governador de Estado.
- c) Deputado Estadual.
- d) Vereador.
- e) Prefeito.

39. (INSTITUTO AVANÇA SP/Prefeitura de Paraty-SP/Analista de Procuradoria/2024) De acordo com a Constituição Federal, qual das alternativas abaixo está correta em relação à elegibilidade do militar alistável?

- a) O militar alistável, se contar menos de dez anos de serviço, deverá ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.
- b) O militar alistável, se contar menos de dez anos de serviço, deverá ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da posse, para a inatividade.
- c) O militar alistável, se contar mais de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade, e se eleito, passará automaticamente, no ato da posse, para a inatividade.
- d) O militar alistável, se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.



e) O militar alistável, se contar menos de dez anos de serviço, não possui condições de elegibilidade.

40. (ADVISE/Prefeitura de Serra da Raiz-PB/Auxiliar de Enfermagem/2024) O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude no prazo de:

- a) quinze dias.
- b) vinte dias.
- c) trinta dias.
- d) dez dias.
- e) oito dias.

41. (FGV/TJ-SC/Técnico Auxiliar/2024) João, com dezoito anos de idade, foi condenado a pena privativa de liberdade em sentença penal transitada em julgado. Como ainda não tinha se alistado como eleitor, consultou um especialista na matéria em relação à possibilidade, ou não, de que viesse a fazê-lo assim que, pela progressão do regime, pudesse se ausentar da unidade prisional durante o cumprimento da pena.

Foi corretamente esclarecido a João que ele:

- a) perdera os direitos políticos, logo não poderia se alistar como eleitor;
- b) poderia se alistar como eleitor, estando apenas inelegível para concorrer a um cargo eletivo;
- c) tivera os direitos políticos cassados, somente podendo se alistar como eleitor após o período de reabilitação;
- d) estava livre para se alistar como eleitor, considerando a independência entre as instâncias penal e eleitoral;
- e) estaria com os direitos políticos suspensos enquanto cumprisse a pena; logo, somente poderia promover o seu alistamento eleitoral em momento posterior.

42. (INSTITUTO AOCP/TRF 2ª Região/Analista Judiciário – Especialidade Engenharia de Segurança/2024) Conforme dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são

- a) obrigatórios para os maiores de dezesseis anos.
- b) facultativos para os maiores de setenta anos.
- c) proibidos para os analfabetos.
- d) facultativos para os maiores de sessenta e cinco anos.
- e) proibidos para os menores de dezoito anos.



GABARITO

1. Letra D.
2. Item correto.
3. Letra A.
4. Letra D.
5. Letra D.
6. Letra B.
7. Letra C.
8. Letra C.
9. Letra B.
10. Letra D.
11. Letra A.
12. Item errado.
13. Letra A.
14. Letra C.
15. Letra B.
16. Letra A.
17. Letra B.
18. Letra E.
19. Letra B.
20. Letra A.
21. Letra B.
22. Letra D.
23. Letra C.
24. Letra E.
25. Letra A.
26. Letra A.
27. Letra D.
28. Letra C.
29. Item errado.
30. Letra D.
31. Letra A.
32. Item errado.
33. Item errado.
34. Letra C.
35. Letra D.
36. Letra E.
37. Letra B.
38. Letra D.
39. Letra D.
40. Letra A.
41. Letra E.
42. Letra B.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.